

असार - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क ६

२०८२ असार १६-३२

पूर्णाङ्क ७९२



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा. कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्यु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास	१३	इजलास नं. ८	६
इजलास नं. १	६	इजलास नं. ९	
इजलास नं. २		इजलास नं. १०	
इजलास नं. ३	३	इजलास नं. ११	१
इजलास नं. ४	१२	इजलास नं. १२	
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६	६	इजलास नं. १७	१
जम्मा	४०	जम्मा	८

कूल जम्मा ४० + ८ = ४८

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, असार - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएको समेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - १३
१.	जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी	रामकृष्ण भन्ने रुद्रबहादुर दहाल वि. नेपाल सरकार	१
२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. पासनिमा शेर्पा	१
३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हरी अधिकारी	२
४.	निषेधाज्ञा परमादेश	बद्रीप्रसाद शर्मा वि. टेक बहादुर गुरुङसमेत	२
५.	निषेधाज्ञा	बद्रीप्रसाद शर्मा वि. सावर्णी बहादुर बस्नेत	३
६.	कर्तव्य ज्यान	भगवानलाल साह तेली वि. नेपाल सरकार	४
७.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम थर ०७५।७६-४५(B) वि. नेपाल सरकार	५
८.	उत्प्रेषण	डम्बर प्रकाश योडहाङ वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	६
९.	बाली लुटपीट	धर्मराज तिमल्सिना वि. रामप्रसाद तिमल्सिना	७
१०.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	प्रकाश परियारसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	८
११.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	हरिनारायण प्रसाद सा रौनियार वि. सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	९
१२.	उत्प्रेषणसमेत	भीष्म प्रताप वि.केसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१०
१३.	दर्ता बदर सार्वजनिक कायम	चन्द्रप्रसाद उपाध्यायसमेत वि. गोविन्दप्रसाद ढकालसमेत	१२
इजलास नं. १			१३ - १९
१४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. अम्बर प्रसाद खतिवडा, काल्तिघ्रे भन्ने अम्बर प्रसाद खतिवडा वि. नेपाल सरकार	१३
१५.	कर्तव्य ज्यान	शर्मिला कार्की वि. नेपाल सरकार	१४
१६.	जबरजस्ती करणी	देवीलाल सुनार वि. नेपाल सरकार	१४
१७.	उत्प्रेषण, परमादेशसमेत	समसुल आलम राइन वि. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१६

१८.	जबरजस्ती करणी (बाल विवाह)	युवराज दर्जी वि. नेपाल सरकार	१७
१९.	माना चामल	रमेश महर्जन वि. दिपा महर्जन	१८
इजलास नं. ३			१९ – २२
२०.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. लक्षु वि.क.	१९
२१.	लागु औषध भनी अन्य पदार्थ कारोबार	नेपाल सरकार वि. चुन्नीभन्ने तबसुम खाँ (पठान) समेत	२०
२२.	ठगी	नेपाल सरकार वि. लोकमाया रानाभाटसमेत	२१
इजलास नं. ४			२२ – ३४
२३.	राजस्व चुहावट	नेपाल सरकार वि. लक्ष्मण तिरुवासमेत, लक्ष्मण तिरुवा वि. नेपाल सरकार	२२
२४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	प्रकाश अधिकारी वि. विशेष अदालत, काठमाडौं	२३
२५.	दर्ता नामसारी पुर्जी निर्णय दर्ता बदर दर्ता	रामदेव साह तेली वि. तपसी साह तेली	२४
२६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	जगदिश आचार्य वि. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय स्वयम्भू हलचोक, काठमाडौंसमेत	२५
२७.	पर्खाल भत्काइपाउँ	लक्ष्मी थापा वि. काठमाडौं महानगरपालिका बागदरबार, काठमाडौंसमेत	२६
२८.	उत्प्रेषणसमेत	चन्द्रकला पौडेल वि. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वत, कुश्मासमेत	२७
२९.	उत्प्रेषण / परमादेश	कन्हैया कुमार मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२९
३०.	अंश	सुरेन्द्रप्रसाद बर्मासमेत वि. जितेन्द्र बर्मासमेत	२९
३१.	कर्तव्य ज्यान	मनोज चौधरी वि. नेपाल सरकार, रामबहादुर चौधरी वि. नेपाल सरकार, चन्द्रवीर चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सङ्केत नं. ५६ इ.प्र.का तुलसीपुर-०७३-१	३०
३२.	खुन डाँका	नेपाल सरकार वि. देवनारायण मण्डलसमेत, नेपाल सरकार वि. भक्तीमण्डल भन्ने राम भगत मण्डल, नेपाल सरकार वि. ब्रह्मदेव यादव	३१

३३.	अंश चलन	सराज मियाँ वि. अल्लाउद्दिन मियाँसमेत	३३
३४.	कर्तव्य ज्यान	पुकार राई वि. नेपाल सरकार, आशिष राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. कोविचङ राईसमेत	३४
इजलास नं. ६			३४ – ४२
३५.	जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ	अम्बर बहादुर खत्री वि. शेर बहादुर राई	३३
३६.	कर्तव्य ज्यान	नवराज श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	३६
३७.	उत्प्रेषण / परमादेश	यादवप्रसाद पोखरेल वि. साबिक कृषि सामाग्री संस्थान हाल कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय कुलेश्वर काठमाडौंसमेत	३७
३८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गुल्सन वेगम वि. बालसुधार गृह भक्तपुरसमेत	३९
३९.	टिप्पणी आदेश बदर, नक्सा बदर	राजकिशोर चौवे वि. शिवरती देवी ब्राह्मणीसमेत वि. शिवरतीदेवी ब्राह्मणीसमेत	४०
४०.	परमादेशसमेत	पुजन अग्रवाल वि. त्रिभुवन विश्व विद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुरसमेत	४१

इजलास नं. ८			४२ – ५०
४१.	जालसाजी	श्रीमाया सुब्बा (लिम्बू) वि. नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत	४२
४२.	अंश	राजितराम मिश्रा वि. राजेशकुमार मिश्रा	४३
४३.	अबन्डा जग्गा बन्डा गरी जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता	रोशनकुमार साह वि. सूर्यनारायण साहसमेत	४४
४४.	किर्ते	सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत	४६
४५.	खुन डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग	प्रेम सुनुवार वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रेम सुनुवारसमेत, नेपाल सरकार वि. शम्भु चौधरी	४७
४६.	उत्प्रेषण परमादेश	वीरबहादुर गुरुङ वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंसमेत	४९
इजलास नं. ११			५० – ५१
४७.	निषेधाज्ञा	हरिहर श्रेष्ठ वि. डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसमेत	५०
इजलास नं. १७			५१ – ५२
४८.	अबन्डा जग्गा बन्डा	लक्ष्मीनारायण सहनी वि. सुनितादेवी सहनी	५१

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CR-२३४७, जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी, रामकृष्ण भन्ने रुद्रबहादुर दहाल वि. नेपाल सरकार

पीडित र प्रतिवादी आमा छोरा नाता भएको मा विवाद नरहेको, आफूले मादक पदार्थ सेवन गरी बिरामी भएको आमालाई घरमा एकलै भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेको भनी मौकामा तथा अदालतमासमेत साबित रहेको, पीडितको यौनाङ्गमा रातोपना रहेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, प्रतिवादीउपर जाहेरवालाको किटानी जाहेरी, सोही बेहोरा समर्थित अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ, अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी रुद्र बहादुर दाहालले आफूलाई जन्म दिने आमालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको हुँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने साथै निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.२५,०००/- क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिने ठहरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिँदा अन्यथा गरिरहन नपर्ने।

जहाँसम्म आफू मानसिक अस्वस्थ भएकोले उक्त वारदात घट्ने पुगेको हुँदा कम सजायको राय लगाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादी मानसिक अस्वस्थ रहेको भन्ने तथ्य सुरु अनुसन्धान हुँदादेखि उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा र हालसम्म पनि सो तथ्य कहाँकतै पुष्टि हुने प्रमाण निजले पेस गर्नसकेको अवस्था छैन। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७

अनुसार प्रतिवादीले कम सजायको जिकिर लिएको मा सोको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको नै हुनेमा आफूले लिएको जिकिरको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण नै पेस नगरी पुनरावेदनको रोहमा जिकिर लिएकै कारणले मात्र निज प्रतिवादी मानसिक अस्वस्थ रहेको भनी मान्न मिलेन। यसर्थ निज प्रतिवादीले आफू मानसिक रूपले अस्वस्थ रहेको भनी लिएको जिकिर पुष्टि हुने यथेष्ट र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको स्थितिमा निज प्रतिवादीलाई कम सजायको राय लगाइरहन उपर्युक्त हुने नदेखिने।

प्रतिवादी रुद्र बहादुर दाहालले आफूलाई जन्मदिने आमालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको हुँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने साथै निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.२५,०००/- क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिने ठहरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५।११।०१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-RC-०११७ (साधक), कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. पासनिमा शेर्पा

प्रतिवादी पासनिमा शेर्पाले मृतक किपातेन्जिङ्ग शेर्पालाई काठको घोचोले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको भन्ने प्रतिवादीको मौका तथा अदालतको बयान, वारदातस्थलमा प्रहार गरेको भनिएको काठको लाठी बरामद भएको र सो लाठीमा लागेको रगत मानव रगत रहेको भन्ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको, पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृतकको मृत्युको कारण Blunt Trauma Over head भनी उल्लेख भएको देखिँदा प्रतिवादीले

अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई सो कसुरमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३-३ नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरी सुरु दोलखा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी पासनिमा शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु दोलखा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०२।२२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी पासनिमा शेर्पालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला साबिक कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मिलेको देखिए तापनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजाय गर्ने व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पासनिमा शेर्पालाई सर्वस्वको सजाय हुने देखिएन । तसर्थ निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत: सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-RC-०१५०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. हरी अधिकारी

प्रतिवादी स्वयम्ले बयानमा स्वीकार गरेका तथ्यहरू, किटानी जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाको अदालतसमक्षको बकपत्र, बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्र, घटनास्थल मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञको बकपत्रसमेतबाट कसुर समर्थित भएको अवस्था छ ।

यसरी प्रतिवादी हरी अधिकारीले अदालतमा गरिदिएको बयानको आधारमा मात्र यी प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दामा निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । अतः प्रतिवादी हरी अधिकारीले आफ्नी श्रीमतीलाई कुटपिट गरी घाँटीमा सलले कसेर मारेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले यी प्रतिवादी हरी अधिकारीलाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) को कसुर अपराधमा सोही महलको १३(३) अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।३।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गरिरहनुपर्ने अवस्था नहुँदा सदर हुने ।

सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट यी प्रतिवादी हरी अधिकारीलाई अभियोगदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई मिति २०७२।६।६ मा भएको फैसला साधक जाँचका लागि पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६।३।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) ले सर्वस्व गर्नुपर्ने नहुँदा यी प्रतिवादी हरी अधिकारीलाई सर्वस्व गर्न परेन भनी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४५(२) बमोजिम अन्तिम साधक जाँचका लागि उच्च अदालत पोखराबाट जन्मकैदको सजाय गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०७९ साल वैशाख २७ गते रोज ३ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CI-०४८५, निषेधाज्ञा परमादेश, बट्टीप्रसाद शर्मा वि. टेक बहादुर गुरुङसमेत निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेका

जग्गाहरू निवेदकहरूको हकभोगको जग्गा भएको मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाहरू तथा तुलसीपुर नगरपालिकामा बुझाएको मालपोतको रसिदको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निवेदकहरूले तुलसीपुर-पुरन्धारा-सुर्खेत सडक बिस्तार तथा कालोपत्रे कार्य २०२६ सालमा भएको सभेको आधारमा केन्द्र बिन्दु कायम गरी नभएको र निवेदकहरूको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञासमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा डिभिजन सडक कार्यालयले कालोपत्रे गर्दा भूबनोटको आधारमा प्राविधिक हिसाबले सडक क्षेत्रभित्र दायँ बायाँ कालोपत्रे गर्न सकिने भनी लिखित जवाफ गरेको देखिने ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितको कुनै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि व्यक्तिगत जग्गाहरू प्राप्त गर्न सक्दछ । तर उक्त जग्गा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, सभे गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्यविधिहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक हितको प्रयोजनकै लागि कुनै व्यक्तिगत जग्गा जमिन प्राप्त गर्नुपरेमा उक्त जग्गा जमिनबापतको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी सो प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दासमेत सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १५ बमोजिम गर्नुपर्ने ।

डिभिजन सडक कार्यालयले सडक कालोपत्रे गर्दा भूबनोटको आधारमा सडकको क्षेत्रभित्र दायँ बायाँ कालोपत्रे गर्न सकिने भन्ने लिखित जवाफबाटसमेत देखिएका ले सो कालोपत्रे सडकका आधारमा सडकको केन्द्र बिन्दु (Center Point) कायम गर्ने कार्यले निवेदकहरूको कानूनी हकमा असरपर्ने देखिँदा त्यस्तो कालोपत्रे भएको आधारमा सडकको केन्द्र बिन्दु (Center Point) कायम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने र २०२६ सालको सभे नापीमा कायम भएको सडकको

केन्द्र बिन्दु (Center Point) कायम गरी दायँ बायाँ सडकको क्षेत्र कायम गर्नेलगायतका कानूनबमोजिमका कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षी हरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७४।०४।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कृष्णशोभा सुवाल

कम्प्युटर : रामशरण तिमल्सिना

इति संवत् २०७९ साल असार १० गते रोज ६ शुभम् ।

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-सी-०४८६, निषेधाज्ञा, बद्रीप्रसाद शर्मा वि. सावणी बहादुर बस्नेत

मिति २०७३।०३।२८ को आदेशानुसार भएको नक्सा मुचुल्कामा न.नं.४ मा ३० मिटर चौडाइ भएको हाल फिल्डमा रहेको घोराही-तुलसीपुर सडक खण्ड रहेको देखिन्छ । न.नं.२ मा विवादित कि.नं.२९३ को क्षेत्रफल ०-५-८ को सार्वणी बहादुर बस्नेतको जग्गा रहेकोमा सो जग्गाको नाप जाँच गर्दा ०१६५६.०९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको पक्की घरसहित निवेदकको हकभोगको जग्गा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही नक्सा मुचुल्काको न.नं.३ मा हाल बनेको सडक खण्ड रहेको देखिएबाट कि.नं.२९३ क्षेत्रफल ०-५-८ निवेदक सार्वणी बहादुर बस्नेतको जग्गामध्ये क्षेत्रफल ०,०१७२.५० वर्गमिटर उक्त सडक खण्डमा परेको भन्ने देखिन्छ । उक्त नक्सा मुचुल्काको न.नं.२ र न.नं.३ को क्षेत्रफल जोड्दा निवेदकले दाबी गरेको कि.नं.२९३ को जग्गाको क्षेत्रफल बराबर रहेबाटसमेत पुनरावेदकले दाबी गरेबमोजिम निवेदकले सडकको जग्गा मिचेको भन्ने नदेखिने ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशानुसार भएको उक्त नक्सा मुचुल्कामा निवेदकका साथै विपक्षी मध्यपश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय, नं.२ घोराहीका प्रतिनिधिहरू सावित्रा पुन थापा र विपुल

गौतम रोहबरमा बसेबाट उक्त नक्सा मुचुल्का सही नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले जिकिर गरेबमोजिम निवेदकले भोग चलन गरिरहेको घरजग्गा सडकको जग्गाबाट घुसे घुसाएको भए विपक्षीतर्फबाट उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरूले उक्त नक्सा मुचुल्कामा रोहवरमा रही नक्सा मुचुल्का सही तवरबाट भएको र उक्त मुचुल्कामा उल्लेख भएका बेहोरा ठिक रहेको भनी सहीछाप गरिदिने परिवेशसमेत नरहने हुँदा विपक्षीको उक्त जिकिर कानूनसम्मत रहेको नदेखिने ।

निवेदकले २०३५ सालमा नै जग्गा अधिग्रहण भई सडक निर्माणको कार्य भएको भनी दाबी गरिएको उक्त जग्गा हाल आएर पुनः सडक विस्तारका नाममा अधिग्रहण गर्ने कार्य विपक्षीहरूबाट भए पनि उक्त कार्यहरू जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिमका कानूनी व्यवस्थाहरू अपनाई प्राप्त गरेको देखिँदैन भने निवेदकको हक भोग रहेको जग्गा सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएकोमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूका आधारमा कुनै क्षतिपूर्तिसमेत विपक्षीले निवेदकलाई दिएको विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफलागायतका प्रमाणहरूबाट देखिँदैन । विपक्षीहरूमध्येकै घोराही नगरपालिकाले सुरु म्यादै गुजारी लिखित जवाफ पेस नगरेबाटसमेत विपक्षीको कार्य गैरकानूनी भएको पुष्टि हुने ।

मिति २०७४।०४।०४ मा भई आएको नक्सा मुचुल्कासमेतबाट सडकको केन्द्र रेखाबाट उत्तरतर्फ सडकको मापदण्ड बमोजिमको १५ मिटर सडकको क्षेत्र कायम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा प्रत्यक्ष असरपर्ने अवस्था देखिँदा निवेदकको सडकको उत्तरतर्फ रहेको कि.नं. २९३ को जग्गामा असर पर्ने गरी सडक विस्तारको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट

मिति २०७४।०५।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कृष्णशोभा सुवाल

कम्प्युटर : रामशरण तिमल्सिना

इति संवत् २०७९ साल असार १० गते रोज ६ शुभम् ।

६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-०५६०, कर्तव्य ज्यान, भगवानलाल साह तेली वि. नेपाल सरकार

घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादी भगवानलाल साह तेलीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतसमक्ष श्रीमतीले दाइजो नल्याएको विषयमा विवाद झगडा हुँदा लात मुक्काले प्रहार गरेकोमा कन्चटमा लाग्न गई मेरो कुटपिटको कारणबाट श्रीमती रमिता देवीको मृत्यु भएको हो भनी कसुरमा साबित भई गरेको बयान र जाहेरवाला दिपनारायण साहले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी भगवानलाल साह तेलीले आफ्नै श्रीमती रमिता देवीलाई कुटपिट गरेको कारणबाट रमितादेवीको मृत्यु भएको पुष्टि हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वश्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वश्व हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी प्रतिवादीले दाइजोको विषयमा बादबिवाद गरी आफ्नै श्रीमती रमिता देवीलाई लात मुक्काले प्रहार गरेको कारणबाट रमितादेवी साहको मृत्यु भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम प्रतिवादी भगवानलाल साह तेलीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।१४ मा भएको फैसला मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम अब सर्वश्वको सजाय कायम

नहुने हुँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय गरेको हदसम्म सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।१।६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा साबित भई अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याएको, तत्कालै श्रीमतीसँग वादविवाद झगडा हुँदा लात मुक्काले प्रहार गरी जोखिमी हात हतियार नचलाएको, श्रीमती रमितादेवीलाई योजना बनाई हत्या गरेको अवस्था नरहेको र लात मुक्काले प्रहार गर्दा श्रीमती रमितादेवी भुइँमा ढले पछि पुनः प्रहार नगरी छाडिदिएको भनी प्रतिवादीले बयान गरेकोले श्रीमतीलाई मार्ने मनसायसमेत नदेखिएको हुँदा यी प्रतिवादी भगवानलाल साह तेलीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिन आएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १२ वर्ष कैद सजाय गर्न मनासिब हुने भनी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।१।६ को फैसलामा व्यक्त भएको रायसमेत सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- मोहन सुवेदी

इति संवत् २०७८ साल चैत्र १५ गते रोज ३ शुभम्।

७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-११३१, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(B) वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(B) ले अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कुनै शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको थिएन भनी यी प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गरेकोले अधिकार प्राप्त अधिकारिसमक्ष भएको प्रतिवादीको बयानलाई

अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था रहेन। अर्कातर्फ यी प्रतिवादीका साक्षीहरू लक्ष्मण सुनार र वीरबहादुर पुनले पीडित बालिका मिति २०७५।६।१७ गते साँझ आफ्नो बाबुसँग सुतेकी होइनन्। छिमेकी यमबहादुर गन्धर्वको घरमा निजको छोरीसँग सुतेकी हुन्। बाबाले मलाई केही गरेको होइन। आमाले सिकाएर भनेकी हुँ भनी मलाई बताएकी थिइन्। जाहेरवाला क्रिश्चियन धर्म मान्ने भएकोले प्रतिवादीलाई क्रिश्चियन धर्म मान्न दबाव दिएको र सो नमान्दा झुठ्ठा जाहेरी दिएको भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरे तापनि निजहरूको बकपत्र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिने।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(B)उपरको किटानी जाहेरी बेहोरालाई मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति रेखा सुनारले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, पीडित परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(१०) ले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, जाहेरवाला परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(६) ले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, पीडित बालिकाको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालबाट मिति २०६५।६।२१ मा भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. शिव भण्डारीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(B) ले आफैँले जन्म दिएकी छोरी नाबालिग वर्ष ७ कि परिवर्तित नामथर ०७५।०७६-४५(१०) लाई करणी गरी हाडनातामा जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुने।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(B) ले पीडित ७ वर्षकी बालिका परिवर्तित नाम थर ०७५।०७६-४५(१०) लाई जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) विपरीत कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा २१९ को उपदफा (३)(क) बमोजिम १६ वर्ष कैद र प्रतिवादीले आफैँले जन्म दिएको ७ वर्षकी

नाबालिग छोरीलाई हाडनाता करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २२० को उपदफा (१) विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२० को उपदफा (२)(क) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट भएको मिति २०७६।५।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- मोहन सुवेदी

कम्प्युटर टाइप गर्ने :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७८ साल चैत्र १५ गते रोज ३ शुभम्।

८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-१०५२, उत्प्रेषण, डम्बर प्रकाश योडहाङ वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदक डम्बर प्रकाश योडहाङ वादी र विपक्षी बट्टी थापा मगर प्रतिवादी रहेको जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भन्ने मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको ठहर्‍याई मिति २०६७।०८।१३ मा गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०६८।१२।२८ मा फैसला भएको देखिन्छ। ललितपुर जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी बट्टी थापा मगरले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निस्सा प्राप्त भई मुद्दाको कारबाही भएकोमा वादीले दाबी गरेको विवादित जग्गा कम्पाउन्ड भन्दाबाहिर भएको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको, वादीले आफ्नो जग्गामा वि.सं.२०५२ सालमा कम्पाउन्ड लगाएकोमा कुनै विवाद नदेखिएको, वादीको दर्ताबमोजिमको जग्गामा कमी नभई पुगिरहेको देखिएको भन्नेसमेत आधारबाट

कम्पाउन्डबाहिर रहेको जग्गा पनि वादीकै हो भन्ने प्रमाण र तथ्यहरूसमेतबाट नदेखिँदा दाबीबमोजिम खिचोला ठहर गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०८।१३ को फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१२।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई मिति २०७५।०९।२४ मा फैसला भएको देखिन्छ। उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण ३ मा “सुरु जिल्ला अदालतको तपसिल खण्डमा कायम रहेको लगत कायम नरहेको हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिने।

यस अदालतको फैसलाबाट मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् विपक्षी प्रतिवादी बट्टी थापा मगरले फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७६।१०।२७ मा निवेदन गरेको देखिन्छ। विपक्षी प्रतिवादीले दिएको उक्त निवेदनउपर निवेदक वादी डम्बर प्रकाश योडहाङले सर्वोच्च अदालतको फैसला र तपसिल खण्डमा जग्गा चलन चलाई दिने भन्ने बेहोरा कहींकतै उल्लेख नभएकोले तहसिल शाखाबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिरसहितमिति २०७६।११।१९ मानिवेदनगरेकोमा अडबड परेकोले जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ११(२)बमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम विवादित जग्गामा वादीको कुनै हक स्वामित्व कायम रहन नसक्ने हुँदा मिति २०७५।०९।२४ मा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीलाई साबिकको अवस्थामा फिर्ता दिलाई दिई फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७७।०६।०९ मा आदेश भएको देखिने।

ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी निवेदक

वादीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट सुरु ललितपुर जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भई विवादित जग्गाको स्वामित्वसमेत साबिककै अवस्थामा पुगेको र अन्तिम भएको सो फैसला कार्यान्वयनलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अन्यथा नभएको हुँदा बदर गरिरहन परेन भनी आदेश भएको देखिन्छ। उक्त आदेशानुसार पनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनयोग्य भई निवेदकको मागबमोजिम फैसला कार्यान्वयन बदर वा निस्क्रिय गर्नु नपर्ने भनी खुलाएको देखिने।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम भइसकेको मुद्दामा सो फैसला कार्यान्वयन गरी पाउन विपक्षीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि निवेदकले अन्तिम भइसकेको मुद्दाको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्ने सम्बन्धमा फैसलामा कहाँकतै उल्लेख नभएको भनी गरेको निवेदन कानूनसम्मत देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम भइसकेको मुद्दामा विवादित जग्गाको स्वामित्व साबिककै अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा निवेदकले दाबी गरेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबाट निजको कुनै मौलिक तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिँदैन। यसर्थ, फैसला कार्यान्वयन गरी विपक्षी प्रतिवादीलाई विवादित जग्गा साबिकको अवस्थामा फिर्ता दिलाउनु भनी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरी रहनु परेन भनी गरेको आदेशसमेत कानूनतः मिलेकै देखिने।

संविधान तथा कानूनसमेतका उल्लिखित आधार कारणसमेतको विवेचनाबाट सर्वोच्च

अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भइसकेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश कानूनबमोजिमकै रहेको भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएका आदेशलाई बदर गर्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- नवराज दुलाल / कृष्णशोभा सुवाल

कम्प्युटर :- रामशरण तिमल्सिना

इति संवत् २०७८ साल फागुन २ गते रोज २ मा शुभम्।

९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-CP-०५३३, बाली लुटपीट, धर्मराज तिमल्सिना वि. रामप्रसाद तिमल्सिना

वादीले आफ्नो कि.नं. ५३ को जग्गामा लगाएको धानबाली मिति २०६८।६।३० मा प्रतिवादीले जबरजस्तीका साथ लुटपिट गरी लगेकोले जम्मा बिगो रु.४२,३७५।- बराबरको उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीबाट भराई लुटपिट ठहर्‍याइपाउँ भनी वादीले दाबी लिएता पनि उक्त दाबीबमोजिम घटना घटेको फिरादी तथा निजको परिवारका कुनै सदस्यले देखेको भन्न सकेको पाइँदैन। फिरादी तथा निजका परिवारका सदस्य घरमा नभएका बखत घटना घटेको र सो घटनाको बारेमा छिमेकीले भनेर थाहा पाएको भनी पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। कुन छिमेकीले यीनै प्रतिवादीले लुटपिट गरेको भनेको हो ? सोसमेत यकिन गर्न सकेको देखिँदैन। वादीका एक जना साक्षी पदमनिधि घिमिरेले बकपत्र गरेको सो वकपत्रमा यीनै प्रतिवादीले यति जना अन्य मानीसहरू ल्याइयो यसले यति बोरा धान तथा यति भारी पराल बोकी लगेको भनी भन्न सकेको नदेखिँदा निजको बकपत्रले वादी दाबीलाई पुष्टि गरेको भन्न मिल्ने देखिएन। प्रमाण

ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा वादी दाबी प्रमाणित गर्ने वादीको हुने देखिन्छ। वादीको धानबाली लुटपिट उक्त दिन कति समयमा भएको हो, उक्त लुटपीटमा प्रतिवादीलगायत अन्य व्यक्तिहरू के केति जना भई लुटपिट गरिएको हो सो कुरा वादीले स्पष्ट रूपमा खुलाउन नसकेको।

यसका अतिरिक्त एकैदिनमा २० मुरी १५ पाथी धान काटी झारी ४५ भारी पराल कसी प्रतिवादीले लुटपीट गरी लगे भन्ने वादीको कथन विश्वासलायकसमेत देखिँदैन। वादीको साक्षीले गरेको बकपत्रबाट पनि वादी दाबी पुष्टि हुन सकेको छैन। प्रतिवादीले मेरो जग्गामा लगाएको धानबाली लुटपिट गरी जम्मा रु.४२,३७५।- बराबरको बिगो लुटपिट गरेको भन्ने वादी दाबीलाई वादीको खेतमा लगाएको धानबाली लुटपिट गरेको देखेको छैन र थाहा पनि छैन भनी प्रतिवादीका साक्षीले बकपत्र गरी खण्डन गरेको देखिन्छ। सो हुँदा प्रतिवादीले रु.४२,३७५।- बराबरको धानबाली लुटपिट गरी लगेकोले उक्त बिगो भराई लुटपिट ठहर्‍याइपाउँ भन्ने दाबी नपुग्ने गरी सुरुबाट भएको फैसला सदर कायम गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर, पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिर यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरेको आदेशसँगसमेत सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादीले वादीको कि.नं. ५३ को जग्गामा लगाएको रु.४२,३७५।- बराबरको धान पराल लुटी लगे भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।१ मा भएको फैसला सदर कायम हुने ठहर्‍याई गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०७।०४ को मिलेके देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत-चिन्तामणी शर्मा/डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०७९ साल वैशाख १६ गते रोज ६ शुभम्।

१०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-WO-
०७९१, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, प्रकाश परियारसमेत
वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम पाचौँ तहमा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह र हेल्थ असिष्टेन्ट (५/६/७) पदमा रही स्वास्थ्य चौकी प्रमुख भई कार्य सम्पादन गरिरहदा निजहरूको मातहतमा कार्यरत चौथो तहका अ.हे.व र अ.न.मी. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्तरवृद्धि भई पाचौँ र छैठौँ तह तथा सि.अ.हे.व तथा सि.अ.न.मी.मा दरबन्दी भएको देखिन्छ। यसरी निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेको मापनबाट स्तरवृद्धि भएका कर्मचारी र सेवालालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धी योग्यताको आधारमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो प्राविधिक र संवेदनशील पेसामा एउटै ढंगले हेरिनु उपयुक्त देखिँदैन। सेवाको विशिष्टिकरण र संवेदनशीलतालाई विचार गरी निवेदक कर्मचारीहरू पाचौँ तहमा नै समायोजन हुने तर चौथो तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू सो तहबाट स्तरवृद्धि भई छैठौँ तहमा पुगेका तर सेवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरू छैठौँ तहमा नै समायोजन भएका कारण बढी योग्यता भएका र माथिल्लो पदमा लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी यस संरचनाबाट तल पर्न जाने र तल्लो पदमा नियुक्त भएका तथा कम योग्यता भएका कर्मचारी माथिल्लो पदमा जाने भएका कारण कर्मचारीहरूको योग्यताको अपमान भएको देखिने।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) को उपदफा (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा

हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यबोध, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दीमा थप गर्नुपर्ने कारण र सो को औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै उपपदा (२क) ले सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायको संरचना बमोजिमको दरबन्दी कुनै पनि समयमा संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्ने देखिन्छ । तर मिति २०७५।०९।२९ गतेको निर्णयले शैक्षिक योग्यता कम भएको तर एक वर्षको तालिम पाएको कर्मचारीको स्तरवृद्धि यदि छैठौँ तहमा गरिन्छ भने उक्त कर्मचारी स्वतः छैठौँ तहको कर्मचारी भई कार्यालय प्रमुखको हुने तर बढी योग्यता भएको कर्मचारीले कम योग्यता भएको कर्मचारीको मातहतमा रहि कार्य गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७५।९।२९ मा पारित भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीलगायतको संगठन संरचना र दरबन्दी संविधान तथा कानूनविपरीत रहेको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी निवेदकहरूको निवेदन जिकिर भए पनि मिति २०७५।९।२९ को नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको कारणले हाल आएर उक्त निर्णय बदर गर्दा तत्कालै जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले उक्त निर्णय बदर गर्नु व्यावहारिक र न्याय संगतसमेत देखिएन । उक्त निर्णय नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची-६ तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली २०५६ को नियम ३(२) को व्यवस्थसँग मिलेको नदेखिँदा संविधान र कानूनी व्यवस्था बमोजिम पुनरावलोकन

गरी रिट निवेदकहरूको योग्यता र क्षमतालाईसमेत दृष्टिगत गरी यथाशीघ्र उचित व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ११ गते रोज १ शुभम् ।

११

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-WO-०२३१, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, हरिनारायण प्रसाद सा रौनियार वि. सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सङ्घीय संसदका सदस्यका विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकातका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा छुट्टै व्यवस्था देखिँदैन । संविधानमा नै सो सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएदेखिबाहेकका अन्य सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका हकमा विपक्षी आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो मुद्दा दायर हुनासाथ सो मुद्दाको फैसला नभएसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि भएकै हैसियतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को स्वतः निलम्बनसम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएदेखिबाहेक सामान्य कानूनको प्रयोग सबैका लागि समानरूपमा गरिनुपर्ने हुन्छ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएदेखिबाहेक कुनै खास पद वा जिम्मेवारीमा रहेकै कारण फौजदारी कानूनको उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुने दायित्व वा परिणामप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने वा सोबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने जिकिर लिनु कानूनको शासनको मान्यताअनुकूल देखिँदैन । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विशेष कानून अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सो कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै विशेष छुट, सुविधा वा उन्मुक्ति पाउने अवस्था नदेखिएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य भएकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ बमोजिम निलम्बन हुनु नपर्ने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

निवेदकले आफू मिति २०७०।६।२२ देखि पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट अलग भएकोले विवादित बबई पुल निर्माणसम्बन्धी विषयमा आफू संलग्न नरहेको भन्ने जिकिरसमेत लिएको देखिन्छ। सो तर्फ हेर्दा निवेदन लेखबाटै रिट निवेदक मिति २०७०।०६।२२बाट पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट अलग भएको भनेकोमा विवादित बबई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता सोपूर्व अर्थात् मिति २०६८।०३।२२ मा नै भएको तथ्य रिट निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तथापि, अभियोग दाबीबमोजिमको कार्यमा निजको संलग्नता रहे नरहेको प्रश्न आधारभूत रूपमा सोही मुद्दाबाट निरूपण हुने विषय भएकाले प्रस्तुत निवेदनबाट त्यसतर्फ विचार गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिने।

रिट निवेदक प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बन भएको भनी विपक्षी सङ्घीय संसद सचिवालयबाट मिति २०७५।०६।२९ मा सूचना प्रकाशन भएको एवम् विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।११।१२ को आदेशले निवेदक धरौटीमा छुटेकोमा सोको झण्डै २ वर्ष अर्थात् मिति २०७७।०६।२० मा मात्र उक्त निलम्बनको सूचना बदर गर्न माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ। निवेदक स्वयम् लामो अवधिसम्म उल्लिखित निलम्बनको सूचनालाई स्वीकार गरी संसदको बैठकमा भाग नलिई बसेको, सो अवधिमा उपचारको लागि कानूनबमोजिमका अन्य प्रयास गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको एवम् दुई वर्षभन्दा लामो

समयसम्म रिट निवेदन दायर गर्न नसक्नुका कुनै मनासिब कारणसमेत निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्था हुँदा यी निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी रिट दायर गरेकोसमेत देखियो। अनुचित विलम्ब गरी दायर गरेको रिट निवेदनबाट निवेदकले माग गरेबमोजिमको उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस स्थितिमा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ बमोजिम निवेदक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी ऐ. ऐनको दफा १७ को व्यवस्था अनुसार निवेदकको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बन गर्न मिति २०७५।६।१९ मा सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्र एवम् सो पत्रबमोजिम उक्त सचिवालयले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम यी रिट निवेदक प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट निलम्बन भएको भनी मिति २०७५।६।२९ मा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पर्नेसम्मको अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत :- मोहन सुवेदी

अनुसन्धान: शिव वाग्ले

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २९ गते रोज २ शुभम्।

१२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-WO-०८७९, उत्प्रेषणसमेत, भीष्म प्रताप वि.केसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि सच्याउने र विवाहित वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाको थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित रहने देखिन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा यी रिट

निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको सामान्य त्रुटि सच्याइपाउँ भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा मा निवेदन दिएको नभई रिट निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जनिएको विश्वकर्मा थर परिवर्तन गरी डागी थर कायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखियो । कुनै पनि कानूनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको पदाधिकारीले सोही कानूनले प्रदान गरेको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित कानूनको सीमा र दायरा उल्लङ्घन गरी कुनै पदाधिकारीले कुनै कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्य अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुने हुँदा त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भई बदरभागी हुन्छ । यसरी सानातिना त्रुटिसम्म सच्याउन सक्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको देखिएको र रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको विश्वकर्मा थर सच्याई डागी थर कायम हुने गरी नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता ऐन, २०६३ ले दिएको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पाको हकमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ।

विपक्षीहरू गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले नागरिकता प्रमाणपत्रमा भएको सामान्य त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकतामा भएको सामान्य त्रुटि सच्याउनको लागि कसैको निवेदन परेकोमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदन माग बमोजिम त्रुटि संशोधन गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो निर्णयउपर उजुरी सुनी निर्णय दिने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन,

२०६३ ले विपक्षीहरू गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा यी रिट निवेदक कुलबहादुर विश्वकर्माको रिट निवेदन माग बमोजिम नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित विश्वकर्मा थर संशोधन गरी डागी थर कायम गर्न नमिल्ने भनी गृह मन्त्रालयको निर्णयमा कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुन काम कारबाहीबाट यी रिट निवेदकको के कुन हक अधिकारको हनन हुन गएको भनी रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन नसकेको देखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी नभई खारेज हुने ।

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३(छ) ले दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिएको देखिन्छ । आयोगको सिफारिसपश्चात् मात्र नेपाल सरकारले थर सूचीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । दलित समुदाय भित्रका सूचीकृत हुन छुटेका थरहरूको सूचीकरण गर्ने प्रक्रियाको लागि २०७७ चैत्र महिनामा सूचना प्रकाशन गरी स्थानिय तहहरूसँग विवरण माग गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगको मिति २०७८।८।७ को पत्रबाट देखिन्छ । तथापि यति लामो समयसम्म पनि दलित समुदाय भित्रका सूचीकृत हुन छुटेका थरहरूको सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गरेको देखिएन । यी रिट निवेदकले दलित जातीय अनुसूची विवरणमा डागी थर सूचीकृत गरी अनुसूचीमा समावेश गरिपाउँ भनी मिति २०७६।११।१९ मा राष्ट्रिय दलित आयोगसमक्ष निवेदन दिएकोमा हालसम्म निवेदन माग बमोजिम डागी थर दलित जाती अनुसूचीमा समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिँदैन । आयोगको लिखित जवाफमा आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नभएको हुनाले सूचीकरणको सिफारिस हुन नसकेको भन्ने उल्लेख

भए तापनि हाल आयोगले पूर्णतासमेत पाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व बमोजिम नै दलित समुदायको थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न जो जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ गरी रिट निवेदकको मागबमोजिम डागी थर दलित जातीय अनुसूचीमा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय दलित आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत :- मोहन सुवेदी

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २१ गते रोज २ शुभम्।

१३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७०-सी-१०५१, दर्ता बदर सार्वजनिक कायम, चन्द्रप्रसाद उपाध्यायसमेत वि. गोविन्दप्रसाद ढकालसमेत

च.नं. ८३१ मिति २०६६।५।३० को पत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तर) को निर्णयसहितको फायल प्राप्त भएपश्चात् जिल्ला कालिकोट गा.वि.स. चिलखाया वडा नं. १ को कि.नं. ५, क्षे.फ. ०४९६० व.मि. बदर गरी कायम कि.नं. २३१०, क्षे.फ. ००६९६ व.मि. र कि.नं. २३११ क्षे.फ. ००८६० व.मि. गोविन्दप्रसाद ढकालका नाममा र कायम कि.नं. २३१२, क्षेत्रफल ०२६८४ व.मी. लालसिंगे खत्रीको नाममा दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालय, कालिकोटको मिति २०६६।७।१२ को टिप्पणी आदेशबाट उक्त विवादित जग्गा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू गोविन्दप्रसाद ढकाल र लालसिंगे खत्रीका नाउँमा दर्ता भएको देखिने।

विवादित कि.नं. ५ को जग्गाको प्रतिवादीहरूको नाममा भएको दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याएको कालिकोट जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी यी प्रतिवादीहरूले

पुनरावेदन गरेकोमा मुलुकी ऐन, अ.व. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा फिराद पत्र दायर गर्ने अड्डाको अनुमति दिँदा अ.व. १० नं. को अधिनमा रही मुद्दा हेर्ने हाकिम अर्थात् जिल्ला अदालतको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनुपर्ने अनुमति पत्रको निवेदनमा फिराद गर्ने अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार श्रेस्तेदारको हुन्छ भनी सम्झन नमिल्ने। श्रेस्तेदारको अधिकार नै नभएको विषयमा श्रेस्तेदारले फिराद दायर गर्ने अनुमति प्रदान गरी दायर भएको फिरादपत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको हुँदा सुरु कालिकोट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भै फिराद दाबी खारेज हुने भनी पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट मिति २०७०।५।३० मा फैसला भएको देखिने।

मुलुकी ऐन, अ.व. १० नं. को कानूनी व्यवस्था र उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गर्दा विवादित कि.नं. ५ बदर गरी कि.नं. २३१० र २३११ प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद ढकालको नाममा र कि.नं. २३१२ प्रतिवादी लालसिंगे खत्रीका नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०६७।७।१२ गतेको मालपोत कार्यालय, कालिकोटको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको दर्तासमेत स्वतः बदर भई उक्त जग्गा फिल्डबुकमा उल्लेख भए बमोजिम पती कायम हुने भनी कालिकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।१ मा भएको फैसलामा तथ्य भित्र प्रवेश गरी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात र सम्बद्ध कानूनको विश्लेषण र मूल्याङ्कनबाट सदर वा उल्टी के हुने हो ? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र नै प्रवेश नगरी सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनुपर्नेमा श्रेस्तेदारले अनुमति दिएकोले फिरादाबी खारेज हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट मिति २०७०।५।३० मा भएको त्रुटिपूर्ण

फैसला बदर गरिदिएको छ । अब जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी विवादित कि.नं. ५ को जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको कालिकोट जिल्ला अदालतको फैसला मिले नमिलेको के हो ? मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा मिसिल प्राप्त भएका मितिले ६ महिनाभित्र पुनः निर्णय गर्नु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम मिसिल उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत :- मोहन सुवेदी

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १३ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १

१४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०५९२, ०७५-CR-१४६५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. अम्बर प्रसाद खतिवडा, कालिग्रे भन्ने अम्बर प्रसाद खतिवडा वि. नेपाल सरकार

मिति २०७२।६।२९ को घटनास्थल मुचुल्कामा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. १५ महादेवटार ओमशान्ती मार्ग स्थित बाँनियाटार हाईटर्फ जाने भिरालो ढलान सडकमा मिति २०७२।६।२८ गते राति अं. २३:४५ बजेको समयमा यकिन नाम थर, वतन नखुलेको अं. वर्ष ३५/३६ को पुरुष व्यक्तिलाई अपरिचित व्यक्तिहरूले ढुङ्गा प्रहार गरी सख्त घाइते बनाई सडकमा छाडेकोमा निज घाइतेलाई प्रहरीले फेला पारी उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पठाईएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा मृतक युवराज गुरुङको टाउकोको सम्पूर्ण भाग थिच्चिन गई अनुहारसमेत थिच्चिएको, टाउको फुटी

गिदी र रगतसमेत टाउकोमा लागेको अवस्थामा रहेको, टाउको किच्ची विकृत अवस्थामा देखिएको, दुवै आँखा कुच्चिएको दायाँ कानमा ३X२ इन्च काटिएको घाउँ दायाँ तर्फ मुख ओठमा ४ X१.५ इन्च काटिएको घाउँ तल्लो बंगाराको दायाँ पट्टिको दात भाँचिएको, पित्त्यूको पछाडि खोस्निएको, घिसारिएको घाँउ, घाटीमा चिथोरे जस्तो डाम रहेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७२।६।२८ गते राति अं. २३:४५ बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. १५ स्थित ओमशान्ती मार्ग सार्वजनिक सडक खण्डमा नाम थर नखुलेका व्यक्तिहरूले कुटपिट गरी ढुङ्गाले टाउकोमा किचेको अवस्थामा मिति २०७२।६।२९ गते विहान ०५:०० बजेको समयमा प्रहरी गस्ती टोलीले फेला पारी उपचारका लागि लैजादै गर्दा मृत्यु भएको हुँदा छोरा युवराज गुरुङलाई कर्तव्य गरी मार्ने व्यक्तिहरूको खोजतलास गरी कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्र बहादुर गुरुङको जाहेरी दरखास्त परेको देखियो । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतक युवराज गुरुङ “Blunt force injury to the head” को कारणले मृत्यु भएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी घटना स्थल मुचुल्का, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, जाहेरी दरखास्त र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन बेहोराबाट युवराज गुरुङको मृत्यु स्वभाविक नभई कर्तव्यबाट भएको पुष्टि भएको देखिने ।

प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवेदन बेहोराबमोजिम मृतक युवराज गुरुङ मेरो सानै देखिको साथी पनि भएको मैले निजलाई मार्नुपर्ने कुनै रिसझवी पनि थिएन । मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा मैले दिनु नपर्ने पैसा माग गरी मलाई पछाडिबाट लात्तीले हिराएको कारण म लडी निजले पुनः हिराउन मैले सोही स्थानमा भेटिएको ढुङ्गा टिपी प्रहार गरेको र नशाको सुरमा कति पटक प्रहार भयो, याद भएन ।

सुरुमा मृतकबाट प्रहार भएको कारण उक्त घटना घट्न गई निजको मृत्यु भएको हो । उक्त कसुर अन्जानबाट हुन गएको हुँदा कानूनबमोजिम सजाय भोग्न म तयार छु भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी कसुरमा साबित भएको देखियो । प्रतिवादीले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्रको बेहोरामासमेत मृतक युवराज गुरुङसँग ज्याला मजदुरीको रकमको विषयमा विवाद हुँदा युवराज गुरुङले गाली गरी पछाडिबाट लात्ताले हानेपछि प्रतिवादीले युवराज गुरुङलाई सोही स्थानमा रहेको मुट्टी भरको ढुङ्गाले हिर्काई कर्तव्य गरी नशाको सूरमा मारेको भनी युवराज गुरुङलाई कर्तव्य गरी मारेको तथ्य र कसुरमा साबित भएको देखिन्छ । यसरी युवराज गुरुङलाई कर्तव्य गरी हत्या गर्नेको ज्यानसम्बन्धी कसुरमा साबिती भएको देखिएकाले यी प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा वारदातको दिन दुवैको भेट भई नशा लागेको रातको समयमा पैसाको बारेमा विवाद भै मृतक युवराज गुरुङले प्रतिवादीलाई गाली गरी पछाडिबाट लात्ताले हानेपछि प्रतिवादीलाई रिस उठी निजले पनि सोही स्थानमा रहेको मुट्टीभरको ढुङ्गाले मृतकलाई हानेको भनी टिपाएको देखिन्छ । वारदातको समयमा यी दुई व्यक्ति मृतक र प्रतिवादीबाहेक अन्य व्यक्ति उपस्थित भएको खुल्न आएको देखिँदैन । रातको समयमा प्रतिवादी र मृतक युवराज गुरुङबिच पैसाको सम्बन्धमा विवाद भई मृतकले लात्तीले हानेको कारण प्रतिवादीलाई तत्कालै रिस उठी सोही स्थानमा रहेको ढुंगा टिपी टाउकोलगायतका स्थानमा प्रहार गरेबाट युवराज गुरुङको मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मृतकलाई मार्नुपर्ने पूर्वरिसइवी वा योजना रहेको र मृतकलाई मार्नुपर्ने कारण र अवस्था पुष्टि हुने गरी ठोस प्रमाण पेस भएको नदेखिएको हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ (३) नं. को

कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिने ।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी अम्बरप्रसाद खतिवडालाई आफ्नो साथी युवराज गुरुङलाई कर्तव्य गरी हत्या गरेको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी मिति २०७२।१२।१७ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शिव बहादुर थापा
कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा
इति संवत् २०७८ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-CR-०५५०, कर्तव्य ज्यान, शर्मिला कार्की वि. नेपाल सरकार

घटनास्थल मुचुल्कामा प्रतिवादी शर्मिला कार्की र शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीबिच वादविवाद हुँदा प्रतिवादीले शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीलाई लात्तीसमेतले कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएको र घटनास्थलमा फेला परेको ढुंगा र बाँस प्रहरीले बरामद गरी लगेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तै लास जाँच मुचुल्कामा मृतक शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीको नाकको डाँडीमा केही खोस्निएको घाउ रहेको, दुवै आँखा बन्द रहेको, जिब्रो नदेखिएको, माथिको दाँत देखिएको अन्य शरीरको भाग सामान्य देखिएको भन्ने उल्लेख भएको र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Cause of death is Head Injury भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी शर्मिला कार्कीले मेरो भाइ शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीसँग वादविवाद गरी पछाडिबाट ढुंगासमेतले प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएकोमा निजलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा ल्याई पुर्‍याएकोमा

उपचार हुन नपाउँदै मृत्यु भएको हुँदा प्रतिवादीउपर ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्ने मानबहादुर कार्कीको जाहेरी दरखास्त देखिन्छ। यसरी घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन र जाहेरी दरखास्त बेहोरासमेतबाट शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीको मृत्यु स्वाभाविक नभई कर्तव्यबाट भएको पुष्टि हुने।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा मलाई त राँडी तलाई म लान्छुभन्दा मैले खुट्टाले दुई पटक हानेँ मलाई लछार पछार गयो। फेरि खुट्टाले हान्दा छली गई दुईवटा ढुङ्गा लिई आएपछि मलाई हान्न लाग्दा मैले बाँसको डोलो लट्टी देखाएपछि निजले ढुङ्गा त्यहीँ फाली मलाई रन्डी थुइया तँलाई मार्छु, तलाई नलगी छोड्दिन भनी तथानाम गाली गरी निज त्यहाँबाट गएको हो भन्ने बेहोरा लेखाएको देखिन्छ। यस्तै प्रतिवादीका साक्षी बुद्धिमाया मगरले मृतकले प्रतिवादीलाई गाली बेइज्जती गर्दा दुई लात्ती हानेको देखेको हो भनी अदालतको बकपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसरी मृतकले प्रतिवादीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी उत्तेजित पार्ने र प्रतिवादीलाई लछारपछार गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ। यसरी मृतकले प्रतिवादीलाई नारीको चरित्रमाथि प्रयोग गरेको तुच्छ शब्दबाट प्रतिवादीको ठाउँमा अर्को तेस्रो व्यक्ति भएको अवस्थामा पनि आफ्नो आत्मसंयम गुमाउन सक्दछ भन्ने घटनाक्रमले देखाउँछ। यसरी मृतककै कारणबाट प्रतिवादीले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई आवेशमा आई उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको हत्या भएको अवस्था देखिन आएबाट साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुने देखियो। यस अवस्थामा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

प्रतिवादी शर्मिला कार्की र शिव भन्ने खेमर

बहादुर कार्कीबिच वादविवाद भई प्रतिवादी आवेशमा आई शिव भन्ने खेमर बहादुर कार्कीलाई लात्ति तथा ढुंगासमेतले प्रहार गरी घाइते बनाई सोही चोटपीडाको कारणबाट मृत्यु भएको देखिएबाट सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।२९ मा अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादी शर्मिला कार्कीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेकोमा उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट मिति २०७५।१।१३ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ बमोजिम प्रतिवादीलाई सर्वस्व नहुने भई जन्मकैद हुने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिएको हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत : शिव बहादुर थापा

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७८ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम्।

१६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-CR-१६४२, जबरजस्ती करणी, देवीलाल सुनार वि. नेपाल सरकार

पीडितको माइजुले यी पुनरावेदक प्रतिवादी देवीलाल सुनारउपर किटानी जाहेरी दिई उक्त जाहेरी दरखास्त बेहोरामा मिति २०७४।१।१ गते सुस्त मनस्थिति रहेकी वर्ष १३ की पीडित परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ दमौली(F)लाई प्रतिवादीले ललाइ-फकाइ गरी आफ्नो घर लगी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको र कसैलाई भने मारिदिने भनी डर, धाक देखाएको र पुनः सोही महिनाको १२ गतेसमेत प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। जिल्ला अस्पताल बर्दियाको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको

योनि झिल्ली च्यातिएको (Hymen ruptured) र मानसिक रूपमा असन्तुलित (mentally retarded) रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । बर्दिया जिल्ला बढैयाताल गाउँपालिकाबाट जारी भएको पीडितको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा मिति २०६१।७।२ उल्लेख भएको देखिन्छ भने महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बर्दियाबाट जारी भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा पीडितको अपाङ्गताको किसिममा तिब्र सुस्त मनस्थिति भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट पीडित अपाङ्गता भएका नाबालिग रहेको कुरामा कुनै द्विविधा नरहने ।

प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले मौकामा गरेको कागजमा “नजिकै छिमेकीको घरमा पूजा भएकोले पूजामा गएको बेला देवीलाल सुनारले मलाई आफ्नो घरभित्र लगी आफू सुत्ने खटियामा सुताई मेरो सुरुवाल खोली आफ्नो हाप कट्टु खोली मेरो माथि चढी मेरो पिसाब फेर्नेमा आफ्नो पिसाब फेर्ने घुसाई फोहोर-फोहोर गर्दा मलाई दुखेपछि म रुन लाग्दा मलाई रुन नदिई मेरो मुख छोपी नरोउ बाहिर मानिसहरूले सुन्छन् भनी जबरजस्ती करणी गरी यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनिस् भने लाठीले हानेर मारिदिन्छु” भनी प्रतिवादीले भनेको कुरा बालसुलभ रूपमा उल्लेख गरेको र सो बेहोरासमेत प्रतिवादीले मौकामा बयान गरेको बेहोरासँग मुख मिलेको देखिन्छ । निज पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्र बेहोरामा प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरालाई समर्थन हुने गरी उल्लेख गरेको पाइयो । पीडितको साथी रहेकी मौकामा कागज गर्ने वर्ष १० की कविता तामाङले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा आई बकपत्र गर्दा पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा पीडितले मौकामा भनेर थाहा पाएको हुँ भनी लेखाएको देखियो । जाहेरवाला, पीडित र मौकामा कागज गर्ने नाबालिगको प्रतिवादीउपर पूर्वसिसइवी रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । यसरी रिसइवी नभएको अवस्थामा

पीडितको संरक्षकको रूपमा रहेकी जाहेरवालाले सुस्त मनस्थिति रहेकी भाज्जीउपर जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर कसुर भएको भनी भन्नुपर्ने र यसमा प्रतिवादीलाई फसाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि हुनसकेको देखिएन । यस अवस्थामा यी प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान र घटना विवरणको कागजात गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्रका आधारमा यी प्रतिवादी आरोपित कसुरमा निर्दोष रहेको भनी मान्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

बर्दिया जिल्ला अदालतले अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीले पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादी देवीलाल सुनारलाई ऐ.को ३(२) नं.बमोजिम ८।०।० (आठ वर्ष) कैद सजाय र पीडित सुस्त मनस्थितिकी अपाङ्गता भएकी हुँदा ऐ.को ३(क) बमोजिम थप ५।०।० (पाँच वर्ष) कैद गरी जम्मा कैद १३।०।०(तेह वर्ष) साथै प्रतिवादीबाट पीडितले ऐ.ऐन महलको १० नं.बमोजिम रु.४०,०००।- (चालिस हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउने गरी मिति २०७५।०२।१३ मा भएको फैसलालाई सदर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।११।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शिव बहादुर थापा

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७८ साल माघ १६ गते रोज १ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र
मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-WO-१०३४,
उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, समसुल आलम राइन वि. वन
तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
निवेदकले “वन कार्यालय वीरगन्जमा”
आफू मिति २०६५।११।२० गते देखि मिति

२०६६।०३।२६ गतेसम्म बिरामी भएकोले बिदा स्वीकृत र औषधी उपचारको रकम उपलब्ध गराई दिनु हुन" भनी वन विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई के कस्तो प्रकारको रोग लागि बिरामी भएको हो, कुन काहाँ अस्पतालमा रही उपचारार्थ रहेको हो सो कुरा स्पष्टसँग खुलाई निवेदन गरेकोसमेत देखिँदैन । मिति २०६५।११।२० गते देखि मिति २०६६।०३।२६ गतेसम्म आफू बिरामी भई सोपश्चात् कार्यालयमा हाजिर हुन गएको थिएँ भनी निवेदकले नै लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिने ।

निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी पत्राचार भएको करिव ७ वर्षपश्चात् विपक्षीहरूले सेवाबाट पदमुक्त गर्ने बदनियतले गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी, मिति २०६५।११।१९ देखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए तलब वृद्धिसमेत पाउने गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर कानून संगत देखिएन । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पर्सासमेतबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कार्य कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत नभएकोले रिट निवेदकको कानूनी हक र संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन भएको अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पर्साअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय बसन्तपुरबाट भएको कानूनसम्मत कार्यबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८ र ३३ विपरीत कार्य भएगरेको रहेछ भनी मान्न सकिएन । निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल पुस ३० गते रोज ६ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-CR-०१०७, जबरजस्ती करणी (बाल विवाह), युवराज दर्जी वि. नेपाल सरकार

अभियोगपत्र साथ पेस भएको पुनरावेदक प्रतिवादी युवराज दर्जीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति २०५५।०९।३ उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी अभियोग पत्रसँग संलग्न कागजात हेर्दा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, फेदिगुठ गाविस, ओखलढुंगाबाट मिति २०६९।१२।१८ मा जारी पीडित परिवर्तित नाम "च" को जन्मदर्तामा जन्ममिति २०६०।१०।१५ उल्लेख भएको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ बमोजिम बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारहरूमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत हुने भनी व्यवस्था गरेको र पीडित परिवर्तित नाम "च" को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मितिले वारदातको समयमा १५ वर्षकी नाबालिग रहेको देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा बयस्क रहेका प्रतिवादी र १५ वर्षकी नाबालिगबिच बाल विवाह भई करणी लेनदेन भएको तथ्यलाई प्रतिवादीसमेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी उमेर नपुगेकी नाबालिग बालिकासँग करणी लेनदेन स्थापित भएको हुँदा प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुरसमेत भएको देखियो । जबरजस्ती करणीतर्फको सजायको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐ. संहिताको दफा २१९(३) को देहाय खण्ड (ग) मा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई "चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म" कैद गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादी युवराज दर्जीलाई बालविवाह गरे एक वर्ष कैद र दश हजार

रूपैयाँ जरिवाना भई सो विवाह स्वतः बदर हुने र जबरजस्ती करणीको कसुर गरेबापत बाह्र वर्ष कैद तथा प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.८०,०००/- (असी हजार) क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलाससमेतको फैसला अन्यथा देखिन आएन । यसबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितसँग प्रेमविवाह गरेको र पति पत्नीबिचको सहमतीमै करणीको सम्बन्ध भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर र प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादी युवराज दर्जीलाई बालविवाह गरेतर्फ मुलुकी अपराध(संहिता) २०७४ को दफा १७३(३) बमोजिम कैद वर्ष १(एक) र जरिवाना रु.१०,०००/- (दश हजार) सजाय भई ऐ. (२) ले सो विवाह स्वतः बदर हुने र जबरजस्ती करणीको कसुर गरेबापत ऐ. ऐनको दफा २१९(३) (ग) बमोजिम कैद वर्ष १२ (बाह्र) हुने तथा ऐ. ऐनको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.८०,०००/- (असी हजार) क्षतिपूर्ति भराउने गरी मिति २०७५।१२।२९ मा भएको फैसलालाई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट सदर हुने गरी मिति २०७६।८।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शिव बहादुर थापा

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७८ माघ १६ गते रोज १ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-८।-०८३८, माना चामल, रमेश महर्जन वि. दिपा महर्जन

वादी दिपा महर्जन र प्रतिवादी रमेश महर्जन पति पत्नी नाताका ब्यक्ति रहेको तथ्यमा विवाद छैन । म र हात्रा छोरा-२समेतलाई खानलाउन नदिई

शारीरिक तथा मानसिक यातना दिदै आएकोले दैनिक जीवनयापनको लागि मासिक रूपमा माना चामलबापत रु.२१,०००/- दिलाइ भराइपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिउत्तरपत्रमा पसलको आम्दानी श्रीमतीसँग रहेकोले मानाचामल भराउनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर भएको भए तापनि सो को पुष्टि हुने प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस भएको देखिएन । यी वादीले सुरुमा नाबालक छोराहरुकोसमेत संरक्षक भई फिराद दाबी लिएको भए तापनि पछि संरक्षक परिवर्तन भई छोराहरु बाबुको जिम्मामा रहेको देखिन्छ । यसरी छोराहरु बाबु जिम्मा रहे पनि श्रीमती दिपा राई महर्जनका लागि मात्र भए पनि मानाचामल भराउनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट वादी दिपा महर्जनको लागि मात्र मानाचामल निर्धारण भएको देखिन्छ । वादीको आफ्नो मासिक आयश्रोत केहिपनि रहेको देखिँदैन । यी वादीको मासिक आयश्रोत नभएकोले दैनिक जीवनयापनको लागि मासिक खर्च भराइदिने पर्ने ।

दैनिक जीवनयापनको लागि मासिक खर्च भराउँदा प्रतिवादीको अवस्था र हैसियतसमेत विचार गर्दा प्रति महिना रु.१०,०००।- भराउने निर्णय स्वाभाविक र व्यवहारिक नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा उक्त मानाचामलको रकम बढी भयो भन्ने पुनरावेदन जिकिर एवम् पुनरावेदक पक्षका कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने ।

यी वादीले प्रतिवादीबाट मानाचामलबापत मासिक रु. ४,०००।- (चार हजार) भराइपाउने भन्ने सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।३० मा भएको फैसला केही उल्टी भई यी वादीको सामान्य जिवनको गुजारा हुनसक्ने अवस्थालाई र पक्षहरुको आर्थिक हैसियतसमेतलाई विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीबाट मासिक रु. १०,०००।- (दशहजार) मानाचामलबापत भराइपाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।११।०२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर २१ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-०३४४, लिखत बदर, रोहन महर्जनसमेत वि. ज्ञानलाल महर्जनसमेत
- ०७४-CI-०३४४, लिखत बदर, रोहन महर्जनसमेत वि. सिता महर्जनसमेत

इजलास नं. ३

२०

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-२१४०, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. लक्षु वि.क.

पीडित जाहेरवाली मखमलीले जाहेरी दरखास्त तथा अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रमा प्रतिवादी लक्ष्मण वि.क.ले बाटोमा जबरजस्ती गरेर पाखुरामा समातेर उसले मलाई भवनतर्फ लगेर यौन दुर्व्यवहार गरियो । लगाएको कपडा च्यात्यो र मेरो योनिबाट रगत आयो । म चिच्याएर बहिनीलाई बोलाए र भाग्ने कोशीस गरें तर सकिन । मेरा अन्टीहरू चिच्याएपछि उ भाग्यो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । मौकामा भएको पीडित जाहेरवालीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हुँदा Perineum-normal, vulva-normal no visible injuries, vagina-normal, menstrual blood present, no visible injuries, hymen-normal, no visible injuries, perianal area and anal orifice-normal, oral cavity-normal भन्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जाहेरवालीको योनिबाट महिनावारी हुँदा देखिने रगत बगेको, योनिमा कुनै घाउ चोट नभएको,

योनि झिल्ली सामान्य अवस्थामा रहेको र शरीरमा कुनै घाउ चोट भएको अवस्था देखिँदैन । पीडितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयानबाट करणी भएको भन्ने कथन देखिए तापनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पीडितको कन्याजाली नच्यालिएको, पीडितको शरीरमा कुनै घाउचोट नदेखिएको, सङ्घर्षका चिन्हहरू नदेखिएको, वीर्यसमेत नभेटिएकोसमेत तथ्यगत वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट करणी नै भएको कुरा स्थापित हुन आएको देखिँदैन । तथ्यगत वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रमाणको अगाडि मौखिक कथनले मुख्य प्रमाणको आधार ग्रहण गर्न सक्दैन । पीडित र प्रतिवादीको कथनलाई वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत ठोस प्रमाणहरूबाट समर्थित गराएको अवस्थामा मात्र मौखिक कथनले प्राथमिकता प्राप्त गर्न सक्दछ अन्यथा मौखिक प्रमाण गौण भई प्रमाणिक महत्त्व राख्न सक्तैन । अभियोग दाबी तथा पुनरावेदन जिकिर अनुसारनै करणीनै भएको भए पीडितको कन्याजाली छेदन भएको हुनुपर्छ त्यसमा पनि बलजफती जबरजस्तीको रूपले करणी नै भएको भए पीडितको संवेदनशील कोमल यौनाङ्गमा कुनै प्रकारको खत दाग, घाउका साथै करणी भएको अवस्थामा यौनाङ्गभित्र वीर्यसमेत देखिनुपर्ने सोसमेतका आधारबाट करणी नै भएको कुरा तथ्यगत आधार तथा वैज्ञानिक प्रमाणबाटसमेत विवादरहित तवरले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार पुष्टि प्रमाणित हुन आएको देखिएन । यसरी पीडितको शारीरिक जाँचबाट प्रतिवादीले पीडित जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको नदेखिए तापनि पीडितले आफ्नो इज्जत जाने गरी विनाकारण प्रतिवादीउपर दोषारोपण गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि देखिन नआउनुको साथै प्रतिवादीले मौकाको बयानबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको तथ्य स्थापित हुन आएको हुँदा प्रतिवादी लक्षु वि.क.लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ नं. बमोजिमको कसुरमा सोही महलको ३(४) नं. बमोजिम हुने सजायमा ऐ.

महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा आधा ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने।

प्रतिवादीको कसुर मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. अनुसार जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको कसुर स्थापित भएकोले सोही अनुसार जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी अभियोग दाबी अनुसार मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(४) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बागलुङको मिति २०७२।१०।१९ को फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शोभाकर खरेल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ आषाढ २२ गते रोज २ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-CR-००५४, लागु औषध भनी अन्य पदार्थ कारोबार, नेपाल सरकार वि. चुन्नीभन्ने तबसुम खाँ (पठान) समेत

प्रतिवादीहरू तबसुम खाँ (पठान) र आयसा खाँ (पठान)ले के कुन पदार्थ लागु औषध हो भनी को कसलाई विश्वासमा पारेको हो ? सो तथ्य अभियोग पत्रबाट खुल्न आएको पाइँदैन। साथै यी प्रतिवादीहरूले लागु औषध जस्तो वस्तुलाई लागु औषध हो भनी कहाँ के कस्तो कारोबार गरेको हो कति मूल्यमा कहाँ कसलाई खरिद बिक्री गरेको हो भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट समेत खुल्न आएको देखिँदैन। फौजदारी कसुरमा अभियोजनकर्ताले अभियोग दाबी पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरू तबसुम खाँ (पठान) र आयसा

खाँ (पठान)को कसुर संकारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। यस अवस्थामा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनी फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको रूपमा रही प्रस्तुत लागु औषध भनी अन्य पदार्थ कारोबार मुद्दामा प्रतिवादीहरू तबसुम खाँ (पठान) र आयसा खाँ (पठान)लाई सजाय गर्दा कानूनको मूलमर्म र उद्देश्य विपरीत हुन जाने देखिन्छ। प्रतिवादीहरूउपर लगाएको कसुर प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार अभियोजन पक्षमा रहेकोमा शंकारहित तवरबाट ठोस तथ्ययुक्त विवाद रहित प्रमाणहरूबाट पुष्टि प्रमाणित हुन आएको देखिँदैन। यी प्रतिवादीहरूले लागु औषध हो भनी कसलाई बिक्री गरेका हुन् र के कसरी बिक्री व्यवहार भएको सो कुरालाई मिसिल संलग्न तथ्यगत प्रमाणहरूबाट विवादरहित तवरले प्रमाणहरूबाट पुष्टि प्रमाणित हुन आएको देखिँदैन। लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७क. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा “लागु औषधको विश्वासमा पारी अन्य पदार्थको कारोबार गर्नेलाई सजाय लागु औषधबाहेकको अन्य कुनै पदार्थलाई लागु औषध भन्ने विश्वासमा पारी त्यस्तो कारोबार, बेचबिखन, निकासी पैठारी, सञ्चय, उत्पादनसमेतको कार्य गर्ने व्यक्ति वा गिरोहलाई सो अपराध गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। जस अनुसार बरामद गर्दाको अवस्था लागु औषध नै भनी बरामद गरेको देखिन्छ भने जाहेरी बेहोरामा पनि प्रतिवादीहरूले लागु औषधबाहेकको अन्य पदार्थलाई लागु औषध भनी बिक्री गरेको, बिक्री गर्न हिडेको, कसैलाई लागु औषध हो भनी विश्वासमा पारी कारोबार गरेको र कसैलाई विश्वास पारी कसैलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई आफूले फाइदा लिएको भन्ने रूपले कहींकतैबाट प्रमाणित भएको देखिँदैन। योभन्दा पहिले लागु औषधको कारोबार गरेको लागु औषधको

कारोबार सम्बन्धमा संलग्न रहेको कुरा मौखिक कथनबाहेक अन्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको भनिएको लागु औषधबाहेकको वस्तुलाई लागु औषध भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा कसुरदार नै हुन् भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादीहरूतबसुम खाँ (पठान) र आयसा खाँ (पठान) अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाटभएको मिति २०७४।०३।०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद अधिकारी

शाखा अधिकृत - योमा मुलपती

स. कम्प्युटर : रवि दुवाल

इति संवत् २०७६ पुस १६ गते रोज४शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-CR-०७३९(०१-०७५-०३९८०), ठगी, नेपाल सरकार वि. लोकमाया रानाभाटसमेत

प्रतिवादीमध्येका मोतीमाया रानाभाट, लोकमाया रानाभाट र ममता रानाभाटलाई सुरु अदालतबाट अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गर्नेगरेको फैसला उल्टी गरी यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा रहेको भन्ने देखिएन । यसका साथै ठगीको बेहोराबाट पारित गरिएको भनिएको लिखत यथावत् कायम रहेको आधार र अभियोग दाबी वस्तुनिष्ठ आधारप्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीहरू सूर्यबहादुर रानाभाट, पद्मकुमारी न्यौपाने, खगेन्द्रप्रसाद भुसाल, भुवनेश्वर डल्लाकोटी, विष्णुप्रसाद पौडेल, इच्छाप्रसाद अर्याल, लक्ष्मीधर पौडेल र हिमनिधि पौडेललाई

अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासको फैसला अन्यथा रहेको भन्ने नदेखिएको हुँदा विपक्षी झिकाई उच्च अदालतको उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउन पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारकोतर्फबाट लिएको बहस र पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन नसकिने ।

समुचा घरजग्गा ठगी गरेको भनी लिएको अभियोग दाबी कानूनसम्मत रहेको भन्ने नदेखिएको स्थिति, यी प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबी वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको अवस्था तथा जाहेरवाला हिराबहादुर रानाभाट र प्रतिवादीहरू ममता रानाभाट, सूर्यबहादुर रानाभाट, लोकमाया रानाभाटसमेतका अंशियाराहरूबिच प्रतिवादी पद्मकुमारी न्यौपानेलाई बिक्री गरेको विवादित घरजग्गा पारित गरेको मिति २०७१।१२।१६ गतेको र.नं. ४७८१(क)को राजीनामा लिखत यथावत् कायम राख्ने गरी मिलापत्र भएको देखिएकोसमेतका आधारबाट प्रतिवादीमध्येका मोतीमाया रानाभाट, लोकमाया रानाभाट र ममता रानाभाटलाई अभियोग दाबीबमोजिम ठगीको कसुर अपराध गरेको ठहर्‍याई गरेको सुरु फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म सो फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई तथा अन्य प्रतिवादीहरू सूर्यबहादुर रानाभाट, पद्मकुमारी न्यौपाने, खगेन्द्रप्रसाद भुसाल, भुवनेश्वर डल्लाकोटी, विष्णुप्रसाद पौडेल, इच्छाप्रसाद अर्याल, लक्ष्मीधर पौडेल र हिमनिधि पौडेललाई अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०७३।०२।१० फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७५।०२।०१ को

फैसला मनासिब रहेको देखिएकोले सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: ऋणबहादुर पुलामी मगर
स.क.अ.: रवि दुवाल
इति संवत् २०७७ पुस १५ रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ४

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-RB-०२२०, ०७७-RB-०२५३, राजस्व चुहावट, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मण तिरुवासमेत, लक्ष्मण तिरुवा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी लक्ष्मण तिरुवाको भारतबाट नेपालमा बरामदित सुन भित्र्याउँदा भन्सार नतिरेको कार्यसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(ख) मा “राजस्व चुहावट भन्नाले दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिमको कसुर भनी सम्झनुपर्दछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी दफा ३ मा राजस्व चुहावट गर्न नहुने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्था अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिले राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा मतिथार हुनु नहुने” भन्ने रहेको छ । दफा ४ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी विभिन्न कसुरहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी दफा ४ (क) मा “कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुट्टा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीले भारतबाट नेपालमा बरामद सुन भित्र्याउँदा अनिवार्य रूपमा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार राजस्व तिरे बुझाएको नदेखिँदा

निज प्रतिवादीले यसै दफा ४(क) बमोजिमको कसुर गरेको देखिने ।

प्रतिवादीहरू सुरज तिरुवा, सरिता तिरुवा, शंकर वि.क. र इन्दिरा वि.क.समेतलाई अभियोग मागवादीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी लक्ष्मण तिरुवाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान तथा सुरु अदालतको बयानमासमेत अन्य कुनै पनि प्रतिवादीहरूउपर पोल गरेको पाइँदैन । निज प्रतिवादीले आफ्नै एकल प्रयासमा बरामदित सुन लुकाएको भन्ने बयान बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । बरामदित सुनको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको, सुनको बारेमा थाहा पाउनासाथ प्रहरीको साथमा गई आफ्नै संलग्नतामा सुन बरामदसमेत गराएको हुँ भनी सुरज तिरुवाले आरोपित कसुरमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनी अनुसन्धान अधिकारी, सुरु अदालत तथा यस अदालतमा लिखित प्रतिवाद गर्दासमेत एकै बेहोरामा बयान तथा प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सुरज तिरुवाको साक्षी धिरेन्द्र भन्ने धनबहादुर सुनारले बरामद सुन प्रतिवादी लक्ष्मण तिरुवाले कोही कसैलाई जानकारी नदिई एकलै लुकाएका हुन्, यसमा प्रतिवादी सुरज तिरुवाको कुनै संलग्नता रहेको छैन भनी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसै गरी बरामद मुचुल्काको मानिस राकेश तिरुवाले प्रतिवादी लक्ष्मण तिरुवाले बरामद सुन भारतबाट नेपाल भित्र्याई अरु कसैलाई तथा प्रतिवादी सुरज तिरुवासमेतलाई जानकारी नदिई लुकाएका हुन् भनी अदालतमा वकपत्र गरेको देखिन्छ । आरोपित कसुरमा निज प्रतिवादी सुरज तिरुवाको संलग्नता यो यस कार्यमा रहेको भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिने ।

प्रतिवादी लक्ष्मण तिरुवाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४(क) को कसुर गरेकाले निजलाई सोही ऐनको दफा

२३(१) बमोजिम १ (एक) वर्ष ६ (छ) महिना कैद र बरामद सुन २३ किलोग्राम ४५० ग्रामको मूल्य रु.१२,४०,५०,५००।- (बाह्र करोड, चालिस लाख, पचास हजार, पाँच सय रुपियाँ) को २५ प्रतिशतले हुन आउने रु.३,१०,१२,६२५।- (तीन करोड, दश लाख, बाह्र हजार, छ सय पच्चिस रुपियाँ) जरिवाना हुने, सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम बरामद सुन जफत हुने र अन्य प्रतिवादीहरू सुरज तिरुवा, शंकर वि.क., सरिता तिरुवा र इन्दिरा तिरुवाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर भई सुरु उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७७।०५।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्थु लिम्बू
कम्प्युटर टाइप गर्ने : राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल असार ६ गते रोज ४ शुभम्।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WH-०२१०, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, प्रकाश अधिकारी वि. विशेष अदालत, काठमाडौं

फैसला कार्यान्वयन स्थगन हुने र कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्ने भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र प्रयोजन नै अलग-अलग रहेको पाइन्छ। उल्लिखित दफा १५३(३) मा प्रयुक्त ...तत्काल कैदमा पठाउनुपर्ने छ भन्ने वाक्यांशले कैद तोकिएको कसुरदारको हकमा तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने अर्थबोध गराउँछ। तर सोही दफा १५३(३) मै प्रयुक्त ...यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक भन्ने वाक्यांशको सम्बन्ध पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने, नपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सोही संहिताको दफा १३७ को कानूनी व्यवस्थासँग रहेको पाइन्छ। उक्त दफा १३७ ले अदालतबाट अनुमति

प्राप्त भएमा कसुरदारलाई थुनामा नबसी पुनरावेदन दिनका लागि वा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको किनारा नभए सम्मका लागि धरौट वा जमानतमा बस्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको पाइन्छ। यसले उल्लिखित दफा १३७ को कानूनी व्यवस्था क्रियाशील भई कसुरदारले सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थामा निजउपर दफा १५३(३) को व्यवस्था तत्काल सक्रिय नहुने सम्मको अर्थबोध गर्दछ। अर्थात् कसुरदारले दफा १३७ बमोजिम सुविधा प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा दफा १५३(३) अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि निजलाई तत्काल कैदमा पठाउनु नपर्ने भन्ने देखिन आउँछ। कसुरदारले दफा १३७ बमोजिमको सुविधा निरपेक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने नभई फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले अवस्था र स्थितिको विश्लेषण गरी कसुरदारलाई उल्लिखित दफा १३७ बमोजिम उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सक्ने र नगराउन पनि सक्ने नै देखिन्छ। उल्लिखित दफा १५३(३) को कानूनी प्रावधानले कसुरदारले उल्लिखित दफा १३७ बमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था नभएमा कसुरदारलाई कैद सजाय हुने ठहर भएको छ र निज अदालतमा स्वयं उपस्थित रहेको छ भने अदालतले तत्कालीन अवस्थामा निज कसुरदारलाई थुनामा नै पठाउनुपर्ने नै देखिने।

पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने वा नपर्ने र फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने वा नहुने सम्बन्धमा कानूनले उल्लिखित दफा १३७ तथा दफा १५३ मा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोले कैदको सजाय ठहर भई अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्ति र पुनरावेदन म्याद जारी भइसकेको व्यक्तिको हक अधिकारमा पनि सोही बमोजिम फरक-फरक अवस्था र स्थिति उत्पन्न हुने हुन्छ। कानूनले गरेको अलग-अलग व्यवस्थाको आ-आफ्नो महत्व र फरक-फरक प्रयोजन हुने हुन्छ। कैदको सजाय ठहर भएको व्यक्ति खुल्ला रूपमा

अदालतमा उपस्थित भइरहने र अदालत भने आफूले गरेको फैसला प्रति मुकदर्शक भई हेरिरहनपर्ने स्थिति उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । अन्यथा अवस्थामाबाहेक कसुरदारलाई निर्धारण भएको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने नै उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थबोध रहेको यस अवस्थामा कैदको सजाय भएको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुँदासमेत निजलाई कैदमा राख्न पठाउन नहुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

बन्दीको थुना कानूनविपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावना राखी बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट बन्दीलाई बन्दीमुक्त गरिने हुन्छ । साथै, अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बन्दी बनाइएको अवस्था विद्यमानता रहेको वा थुनाको वैधता नै नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको थुनाको कानूनी वैधता सम्बन्धमा विवेचना गरी हेर्दा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानता नरही निजको थुना गैरकानूनी रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने ।

रिट निवेदक प्रकाश अधिकारीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको नभई उल्लिखित ०७६-CR-००९३ को भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मिति २०७९।१२।३० मा भएको फैसला बमोजिम थुनामा राखेको देखिँदा, निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली, मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने, विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-CI-०९९२, दर्ता नामसारी पुर्जी निर्णय दर्ता बदर दर्ता, रामदेव साह तेली वि. तपसी साह तेली

धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।१।१५ मा भएको बन्डापत्र हेर्दा, यी वादी तपसी साह र प्रतिवादी रामदेव साहको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको धनुषा जिल्ला, कुर्था गा.वि.स. वडा नं. ४(क) को कि.नं. ५८,६९,९० र ७५ का जग्गाहरू निजहरूकोबिच बराबरी रूपमा बन्डा हुनेगरी उल्लेख भएको देखिन्छ । तर, निजहरूकै संयुक्त नाममा दर्ता रहेको विवादित धनुषा जिल्ला, कुर्था गा.वि.स., वडा नं. ४(क) को कि.नं. २२५ ज.वि. ०-०-१० जग्गाको हकमा बन्डापत्रको पहिलो पृष्ठमा सो जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी रामदेव साहको भागमा ससिम लेखी काटिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, सोही बन्डापत्रको दोस्रो पृष्ठमा तपसी साहको भागमा उक्त कि.नं. २२५ को जग्गा ससीम जनिएको देखिन्छ । सोही बन्डापत्र अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले मिति २०५३।४।३२ मा मालपोत कार्यालय, धनुषालाई दर्ता नामसारी गरिदिने बारे लेखेको पत्रमा पनि रामदेव साहको भागमा उक्त कि.नं. २२५ ससीम जनिई तपसी साहको भागमासमेत उक्त कि.नं. २२५ ससिम नै जनिएको देखिने ।

प्रतिवादी रामदेव साहले मिति २०५४।०३।११ मा मालपोत कार्यालय, धनुषामा फैसला अनुसारको जग्गा दा.खा. गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेपश्चात् नापी विभाग, धनुषाबाट कि.नं. ५८,६९,९० र ७५ को जग्गाहरू किताकाट गरी निज रामदेव साहको नाममा दा.खा. गरिदिएको देखिन्छ भने विवादित कि.नं. २२५ को जग्गा भने ससीम नै दा.खा. भएको देखिन्छ । यसपश्चात् यी वादी तपसी साहले मिति २०६५।०८।०३ मा मालपोत कार्यालय, धनुषामा फैसला अनुसारको जग्गा दा.खा. गरिपाउन निवेदन

पेस गरेकोमा कि.नं. २२५ को जग्गा अरुको नाममा गइसकेको हुँदा उक्त जग्गाबाहेक अन्य जग्गाहरू मात्र दा.खा. गरिदिएको भन्ने उक्त मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेशबाट देखिने।

यस अवस्थामा उक्त बन्डापत्रबाट बन्डा भएको अन्य घरघडेरीलगायतका सम्पत्तिहरूसमेत हेर्दा, यी प्रतिवादी रामदेव साहलाई विवादित कि.नं. २२५ को ज.वि. ०-०-१० जग्गा ससीम नै अंशभाग दिएको र सो बढी अंश दिएको सट्टामा कहींकतै अन्य सम्पत्तिबाट यी वादी तपसी साहलाई नरमगरम मिलाई दिएको भन्ने देखिँदैन। अन्य कित्ता जग्गाहरूबाट आधा आधा भाग गरी लिएको अवस्थामा प्रतिवादी रामदेव साहले सो कि.नं. २२५ जग्गा ससिम नै अंश पाएको भन्ने कुनै कारणसमेत खुलाएको नपाइने।

यीनै वादी प्रतिवादीबिच २०४६ सालमा चलेको अंश मुद्दामा निजहरूबिच आधा आधा अंश बन्डा लाग्ने गरी भएको फैसला र सोही फैसलाको आधारमा भएको बन्डापत्रमा अन्य सम्पूर्ण सम्पत्ति आधा आधा नै बन्डा भएको अवस्थामा यी वादी प्रतिवादीको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेको विवादित कि.नं. २२५ को ज.वि.०-०-१० जग्गा पनि निजहरूबिच आधा आधा दर्ता गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा प्रतिवादी रामदेव साहको नाममा दर्ता भएको उक्त कि.नं. २२५ को ज.वि.०-०-१०मध्ये नरमगरम मिलाई ज.वि. ०-०-५ सम्मको दर्ता बदर गर्नुपर्नेमा सो नगरी बन्डापत्रको भावना विपरीत प्रतिवादीको नाममा ससीम दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई विवादित कि.नं. २२५ को जग्गामा वादीको अंश भागबमोजिम सो कि.नं. २२५ को ज.वि.०-०-१० मध्येबाट नरमगरम मिलाई आधा क्षेत्रफल ज.वि.०-०-५ सम्म प्रतिवादी रामदेव साहको नाममा दर्ता बदर भई

वादी तपसी साहको नाममा दर्ता हुने।

इजलास अधिकृत : सीताराम खड्का / मनिता गुरुङ
कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल असोज २४ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०६९-CI-०९९३, लिखत बदर दर्ता, मानोदेवी साह वि. तपसी साह तेली भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-WO-००२०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, जगदिश आचार्य वि. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय स्वयम्भू हलचोक, काठमाडौंसमेत

आपूर्तिकर्ता निवेदक र विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयकाबिच सम्पन्न आपूर्ति करारबमोजिम निवेदकले मिति २०७३।३।९ गते १८,००० थान जर्सी आपूर्ति गरेको र सोको भुक्तानीसमेत प्राप्त गरिसकेको तथ्य निवेदकले रिट निवेदनमै स्वीकार गरेको देखिन्छ। जहाँसम्म मिति २०७३।३।३० गते बाँकी १९,००० थान जर्सी बुझाउन जाँदा नबुझेको र पटक पटक अनुरोध गर्दा जर्सी नबुझेको एवं म्याद थप पनि नगरेको भन्ने छ सो विषय नै प्रस्तुत विवादको मुख्य प्रश्न रहेको पाइन्छ। मिति २०७२।१२।७ गते नै म्याद थपका लागि आवेदन गरेकोमा सुनुवाइ भएन भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालयले प्रेषित गरेको च.नं. ५३७ मिति २०७३।२।१४ को पत्र बेहोराबाट मिति २०७३।२।२ गतेसम्म पहिलो पटक ४५ दिन र सोपश्चात् २०७३।३।१० सम्म गरी दुईपटक म्याद थप भएको पाइन्छ र सो मितिसम्ममा सामान आपूर्ति नभई रकम फ्रिज भएमा कारबाही भई जाने बेहोरासमेत सोही पत्रबाट जानकारी गराइएको देखिने।

रिट निवेदक पक्ष रहेको करार सम्झौता तथा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थासमेतको रोहमा हेर्दा आपूर्तिकर्ता पक्षले करार उल्लङ्घन गरेमा स्वतः करार अन्त्य भई कार्य सम्पादन जमानतसमेत जफत हुने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक स्वयंले करार उल्लङ्घन गरेको देखिएबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नपाइने।

रिट निवेदक स्वयंले आफू पक्ष रहेको आपूर्ति करारको सर्त उल्लङ्घन गरी तोकिएको समय सिमा एवं करारको म्याद थप गरेको अवधिमासमेत सम्झौताबमोजिमको जर्सी आपूर्ति नगरेका कारण उक्त करार स्वतः भंग भई निजले राखेको कार्य सम्पादन जमानतसमेत जफत गरेको कार्य र पत्राचार दुई पक्षीय करार एवं सम्बद्ध कानूनबमोजिम नै देखिएकाले रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-WO-०१४२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, जगदिश आचार्य वि. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय स्वयम्भू हलचोक, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CI-११००, पर्खाल भत्काइपाउँ, लक्ष्मी थापा वि. काठमाडौं महानगरपालिका बागदरबार, काठमाडौंसमेत

पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावेदक वादी लक्ष्मी थापाको कि.नं. १३५ को जग्गामा पर्खाल लगाउँदा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ वा छैन, मिचिएको भए

के कति सार्वजनिक जग्गा मिचिएको रहेछ र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विवादित पर्खाल हटाउने भनी गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनसम्मत रहे नरहेको सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गरी यकिन गर्नुपर्ने।

सर्वप्रथम उक्त पर्खाल भत्काउँदा आफूलाई जानकारी नदिई आफ्नो नामको म्याद आफू बसोबास गरेको काठमाडौं जिल्ला गोकर्ण गा.वि.स. वडा नं. ८ मा तामेल नगरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ मा तामेल गरी सुनुवाइको मौका नदिई पर्खाल भत्काएको भन्ने पुनरावेदक वादी लक्ष्मी थापाको पुनरावेदन जिकिर छ सो सन्दर्भमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाले यी पुनरावेदकलाई मिति २०७०।०९।२३ र २०७०।११।०४ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ वतन उल्लेख गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ। जसमध्ये मिति २०७०।०९।२३ को पत्र यी पुनरावेदक स्वयंले मिति २०७०।०९।२९ मा बुझी भरपाईमा सही गरेको र मिति २०७०।११।०४ को पत्र निजको घरको गेटमा टाँस तामेल गरेको भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलबाट देखिँदा प्रत्यर्थी महानगरबाट यी पुनरावेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई पर्खाल भत्काएको भन्ने नदेखिने।

पुनरावेदक वादीको साबिकमा कि.नं. १७९, ८५० र ८५१ कोसमेत गरी जम्मा क्षेत्रफल २-४-२-० जग्गा रहेको पाइन्छ। सोही कित्ता जग्गाहरू हाल नापीमा कि.नं. १३५ को क्षेत्रफल २-८-०-० कायम भएको भन्ने देखिँदा दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी उक्त कि.नं. १३५ को जग्गाको सँधियारहरूसमेतको जिकिर लिई मुलुकी ऐन, अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०१।०७ मा आदेश भएको पाइन्छ। उक्त आदेशानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०३।१४ गते कि.नं. १३५ को जग्गासमेत नाप नक्सा भई आएको

मिसिलबाट देखिने।

नक्सा मुचुल्का हेर्दा दक्षिणतर्फको विवादित न.नं. १३, १४, १५, १६ र १७ को जग्गा हाल कि.नं. ७ को सार्वजनिक जग्गा रहेको पुष्टि हुन्छ। न.नं. २ साबिक कि.नं. ८५१ को क्षेत्रफल ०-३-३-२ जग्गा हाल मोटर बाटोमा परेको देखिन्छ। न.नं. ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ र १८ को जग्गा यी पुनरावेदक लक्ष्मी थापाको हालको कि.नं. १३५ को जग्गा रहेको भन्ने जनाएको पाइन्छ। साथै कि.नं. ७ को सार्वजनिक जग्गामध्ये पुनरावेदकको कि.नं. १३५ मा न.नं. १३, १४, १५, १६ र १७ को जग्गा क्षेत्रफल ०-३-०-३ जग्गा घुसाई यी पुनरावेदक वादी लक्ष्मी थापाले लगाएको पर्खाल प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भत्काइएको भन्ने देखियो। बाटोमा परेको जग्गाको क्षेत्रफल र पुनरावेदकको कि.नं. १३५ मा रहेको क्षेत्रफल हेर्दा पुनरावेदकको जग्गा नपुग भन्न नमिल्ने।

यी पुनरावेदक वादी लक्ष्मी थापाले आफ्नो नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३ स्थित कि.नं. १३५ को जग्गामा कि.नं. ७ को सार्वजनिक जग्गामध्ये क्षेत्रफल ०-३-०-३ जग्गा मिची बनाएको पर्खाल काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।०५।१० को निर्णयानुसार गठित कार्यदलबाट मिति २०७०।१०।२२ मा भएको भत्काउने निर्णयलाई सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०८।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन २ गते रोज ३ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-WO-
०८६२, उत्प्रेषणसमेत, चन्द्रकला पौडेल वि. शिक्षा
विकास तथा समन्वय इकाई पर्वत, कुश्मासमेत

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जबाफमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११४(क) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै शिक्षकको विचमा सेवा अवधि टुट्न गएको अवस्थामा संवत् २०६९ चैत्र मसान्तभित्र आफ्नो टुटेको सेवा अवधि गणना गराइसक्नुपर्नेमा निज शिक्षक हिरामणी शर्माले कानूनले तोकेको उक्त समयसिमा भित्र सेवा अवधि गणना गराएको नदेखिएकोले सेवा अवधि गणना गर्न नमिल्ने हुँदा सोही बेहोराको राय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको भन्ने देखिन्छ। तर कानूनले तोकेको समयभित्र नोकरी अवधि गणना गरिपाउन निवेदकका पतिले मिति २०६५।०२।२८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङमा निवेदन दिई सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङले च.नं. ५०४, मिति २०६५।०२।२८ को पत्रबाट बिद्यालय शिक्षक किताबखाना काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको हुँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लिखित जबाफमा उल्लेख गरेजस्तो हिरामणी शर्माले कानूनले तोकेको उक्त समयसिमा भित्र सेवा अवधि गणना नगराएको भन्ने देखिँदैन। निज हिरामणी शर्माले दिएको निवेदनको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङलेसमेत बिद्यालय शिक्षक किताबखाना काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको पनि देखिन्छ। तर उक्त सिफारिसबमोजिम स्थायी नोकरी गरेको टुटेको सेवा अवधि जोडी गणना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व बिद्यालय शिक्षक किताबखानाकै रहेको देखिने।

सरकारी शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति लिई बिचमा नोकरी अवधि टुट्न गएका शिक्षकको हकमा त्यस्तो नोकरी अवधिसमेत जोडी गणना गरिदिनुपर्ने भन्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। निवेदकको पति हिरामणी शर्माले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११४क. को उपनियम (१) ले तोकेको समयसिमा

२०६९ चैत्र मसान्तभित्रै मुस्ताङ जिल्लामा स्थायी शिक्षकको रूपमा मिति २०३४।०८।१५ देखि मिति २०४५।११।३० सम्म सेवा गरेको अवधि जोडिपाँउ भनी मिति २०६५।०२।२८ मै जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङमा निवेदन दिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङलेसमेत सोही निवेदनको आधारमा च.नं. ५०४, मिति २०६५।०२।२८ को पत्रबाट बिद्यालय शिक्षक किताबखाना काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको देखियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङले गरेको सिफारिसको आधारमा विद्यालयमा शिक्षक किताबखाना, ताहाचल, काठमाडौंले निज हिरामणी शर्माको अगाडिको स्थायी सेवा अवधि गणना गरी शिक्षा नियमावलीले तोकेको आफ्नो कानूनी दायित्व निभाउनुपर्नेमा विद्यालय शिक्षक किताबखाना, ताहाचलले कानूनले तोकेको आफ्नो दायित्वसमेत पूरा गरेको देखिन आएन । बिद्यालय शिक्षक किताबखानाको लिखित जवाफबाटसमेत हिरामणी शर्माको सेवा अवधि गणना गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुस्ताङले यस किताबखानालाई मिति २०६५।०२।२८ मा सिफारिस गरेकोमा यस किताबखानाले शिक्षा नियमावलीले तोकेको म्यादभित्र नोकरी अवधि गणना नगरेको भनि स्वयं स्वीकार गरेको अवस्थामा कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिदिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य विद्यालय शिक्षक किताबखानाले पूरा नगरेको कारणबाट निवेदकले प्राप्त गर्ने सुबिधामा असर पार्नु न्याय र विवेकसम्मत नहुने ।

निवेदकका पति हिरामणी शर्माले दुई पटक गरी जम्मा २१ वर्ष ९ महिना २४ दिन स्थायी शिक्षकको रूपमा सेवा गरी निजले मिति २०७४।१।२४ मा अवकाश लिएको देखिन्छ । निज हिरामणी शर्माले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै आफूले पहिला स्थायी शिक्षक भई सेवा गरेको सेवा अवधिलाई पुनः २०६३ सालमा स्थायी भई सेवा गरेको अवधिमा जोडी सेवा अवधि गणना गरिपाउन निवेदन दिई

सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङले सिफारिससमेत गरेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षक किताबखाना, ताहाचलले सोही समयमा निज हिरामणी शर्माको नोकरी अवधि गणना गरिदिनुपर्नेमा नोकरी अवधि गणना नगरी लामो समयसम्म बिना कारण समयसिमा भित्र निर्णय नगरेको दोष निवेदकका पतिउपर लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । यस्तो स्थितिमा निज हिरामणी शर्माको मिति २०३४।०८।१५ देखि २०४५।११।३० सम्मको ११ वर्ष ३ महिना १५ दिन स्थायी सेवा अवधिलाई पछि मिति २०६३।७।१४ मा स्थायी भई सेवा गरेको अवधिमा जोडी नोकरी अवधि गणना गर्नुपर्नेमा सो गणना नगर्ने विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७५।०७।२० को राय रमिति २०७५।७।२६ को पत्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५।०८।०६ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विद्यालय शिक्षक किताबखाना, ताहाचलको मिति २०७५।११।१७ को जानकारी गराएको पत्रलगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू कानूनी र न्यायको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । अब, निवेदकका पति हिरामणी शर्माले मुस्ताङ जिल्लाअन्तर्गतका विद्यालयमा मिति २०३४।०८।१५ देखि मिति २०४५।११।३० सम्म स्थायी भई सेवा गरेको अवधिलाई निजले पछि मिति २०६३।७।१४ मा पर्वत जिल्लामा स्थायी भई सेवा गरेको अवधिमा जोडी शिक्षा नियमावलीको नियम ११४(ख) बमोजिम सेवा अवधि गणना गरी ऐ. नियमावलीको नियम ११५(१) अनुसार निवेदकको मागबमोजिम पारिवारिक निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्ने ।।

इजलास अधिकृत :- राजन खनाल

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १९ गते रोज १ शुभम् ।

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा. न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-०२३९, उत्प्रेषण/परमादेश, कन्हैया कुमार मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका मुकेशराज काफ्लेले सो पदबाट दिएको राजीनामामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मिति २०७३।०५।२६ देखि सो पद रिक्त रहेको देखिन्छ। सोही मितिमा नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयको च.नं.७ मिति २०७३।०५।२६ को पत्रानुसार उक्त रिक्त पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको पाइन्छ। सोही पत्र बेहोरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत ११ औं तह वा सो भन्दा माथिका इन्जिनियरिङ्ग समूहका कर्मचारीमध्ये सो पदका लागि इच्छुक कर्मचारीको पनि ३ दिन भित्र वैयक्तिक विवरण पठाइदिनु भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख भएको पाइयो। तत्पश्चात नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।०५।२९ को निर्णयानुसार उर्जा मन्त्रालयको मिति २०७३।०५।३१ च.नं. १८५ को पत्रानुसार कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको भन्ने छ। विपक्षी कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति पाई कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्यभार ग्रहण गरी सो अवधि व्यतीतसमेत गरिसकेको देखिन्छ। मिति २०७३।०५।३१ मा चार वर्षको लागि भएको निजको पदावधि हेर्दा मिति २०७७।०५।३० सम्म मात्र रहेको देखिन्छ। निजले सो कार्य अवधि भुक्तान गरी हाल निज पुनः सोही पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्तसमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त नियुक्ति बदर गरी आफूहरूसमेतको सहभागितामा पुनः प्रतिस्पर्धा

गराई छनौट गरिपाउन उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिने।

रिट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने पर्याप्त आधार कारण नरहेको र विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उल्लिखित पदावधि समाप्त भई पुनः अर्को कार्यकालका लागि निज छनौट भई कार्यरत रहेकोसमेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ ४ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-WO-०३३३, उत्प्रेषण/परमादेश, दिपेस बिष्ट वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-CI-१०८०, अंश, सुरेन्द्रप्रसाद बर्मासमेत वि. जितेन्द्र बर्मासमेत

प्रतिवादी विद्यावतीले मिति २०६६।३।५ मा कुसुम कुमारी कलवारबाट कपिलवस्तु जिल्ला, बहादुरगन्ज गा.वि.स., वडा नं. ५ को कि.नं. ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९७, ५९८, ५९९समेतको जग्गा हालैदेखिको बक्सपत्र गरी प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी, निजले दाता अन्नपूर्णा मिश्रबाट मिति २०६४।४।१३ मा कपिलवस्तु जिल्ला, बहादुरगन्ज गा.वि.स., वडा नं. १ख को कि.नं. ११२५ को जग्गा हालैदेखिको बक्सपत्र गरी तथा दाता तौलेश्वर अहिरबाट मिति २०६५।२।५ मा कपिलवस्तु जिल्ला, बहादुरगन्ज गा.वि.स., वडा नं. २ को कि.नं. ६९ को

जग्गा र मिति २०६५।२।१२ मा कपिलवस्तु जिल्ला, जुमिला गा.वि.स., वडा नं. ७ को कि.नं. १२९२ को जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र गरी प्राप्त गरेको देखिने ।

यसरी हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिने दाताहरू क्रमशः अन्नपूर्णा मिश्र, कुसुम कुमारी कलवार र तौलेश्वर अहिर यी प्रतिवादी विद्यावतीको नजिकका नातागोताभित्रका व्यक्ति रहेको देखिँदैन । उक्त हालैदेखिको बकसपत्रमा “...तिमी विद्यावतीले मेरो घर काम र खेतीको काममा सहयोग गरी खुसी तुल्याएबापत...” भनी उल्लेख गरेको भए तापनि सो बकसपत्रका दाताहरूको वतन बहादुरगन्ज गा.वि.स.को विभिन्न वडा उल्लेख भएको छ भने यी प्रतिवादी विद्यावतीको वतन अजिगरा गा.वि.स. उल्लेख भएको छ । टाढा टाढा बस्ने दाता र प्राप्त गर्ने यी प्रतिवादी विद्यावतीले के सेवा टहल खेती किसानीमा सहयोग मद्दत गरेबापत उक्त जग्गाहरू बकस स्वरूप प्राप्त गरेको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाई कुनै प्रमाण पेस गरेको पाइँदैन । अलग अलग वतनमा बस्ने तथा नाता सम्बन्ध नै नभएका दाताहरूको घरको काम तथा खेतीमा यी छुट्टै टाढाको वतन भएकी प्रतिवादीले सहयोग गरेको भनी उक्त बकसपत्रमा उल्लिखित तथ्य स्वभाविकसमेत नदेखिने ।

निज प्रतिवादी विद्यादेवीको श्रीमान् प्रतिवादी रविन्द्र वर्माको कुनै आय आर्जनको स्रोत खुलाएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा निज प्रतिवादी रविन्द्र वर्माको नाउँमा कुनै सम्पत्ति दर्ता रहेको भनी उल्लेख भएकोसमेत देखिँदैन । प्रतिवादी लालजी वर्माको प्रतिउत्तर पत्रमा पैतृक सम्पत्ति तथा सगोलको रुपैयाँबाट प्रतिवादी रविन्द्रको नाउँमा घडेरी जग्गा खरिद गरेकोमा निज रविन्द्रले सो सम्पत्तिहरू अन्यत्रै हस्तान्तरण गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्तो तथ्य रहेको स्थितिमा सगोलकै सम्पत्तिबाट मुल्य तिरेर प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई बकसपत्रको नामाकरणको कारणले

मात्र अंशबन्डाको महलको १८ नं. अनुसारको बन्डा नलाग्ने निजी सम्पत्ति भनी व्याख्या गर्न न्यायोचित हुदैन । तसर्थ, प्रतिवादी विद्यावतीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको माथि उल्लिखित जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीमध्ये विद्यावतीले हालैदेखिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको कपिलवस्तु जिल्ला, बहादुरगन्ज गा.वि.स., वडा नं. ५ को कि.नं. ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९७, ५९८, ५९९, ऐ. वडा नं. १ख को कि.नं. ११२५, ऐ. वडा नं. २ को कि.नं. ६९ र ऐ. वडा नं. ७ को कि.नं. १२९२ को जग्गा बन्डा लाग्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०६९।०६।१४ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै हुँदा सदर हुने र वादी जसमती बढाइनको नाउँमा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, बरगहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ख, कि.नं. ६१३ को क्षेत्रफल ०-०-१० को जग्गा बन्डा नलाग्ने गरी भएको उक्त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भई सो कि.नं. ६१३ को जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहर्ने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल असोज २४ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CR-०३५१, जालसाजी, रविन्द्रप्रसाद बर्मासमेत वि. जसमती बढाइन (बर्मा) भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा. न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१२२०, ०७५-CR-१२२१, ०७५-CR-१८०७, ०७७-RC-००६०(साधक), कर्तव्य ज्यान, मनोज चौधरी वि. नेपाल सरकार, रामबहादुर चौधरी वि. नेपाल सरकार,

चन्द्रवीर चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि.
सङ्केत नं. ५६ इ.प्र.का तुलसीपुर-०७३-१

मृतक हिरामणी चौधरीको लास जाँच मुचुल्कामा दायाँ आँखामाथि, नाकमा र बाँया कानमाथि काटेको चोटहरू र शरीरका विभिन्न भागमा विभिन्न चोट रहेको देखिएबाट ढुङ्गाले हानी मारेको भन्ने साबिक बयानलाई थप पुष्टि गर्दछ । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि मृतकको टाउकोमा धेरै चोट रहेको (Multiple blunt trauma to head) भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः उल्लिखित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले मादक पदार्थ सेवन गरी मृतकलाई सामुहिक रूपमा ढुङ्गाले पटक पटक प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको देखिने ।

प्रतिवादीहरू रामबहादुर चौधरी, चन्द्रवीर चौधरी, मनोज चौधरी र संकेत नं. ५६ ई.प्र.का.तुलसीपुर ०७३-१ ले मादक पदार्थ सेवन गरी मृतक हिरामणी चौधरीलाई सामुहिक रूपमा कुटपिट गरेको कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीमध्येका रामबहादुर चौधरी रक्सी सेवन गरी लडेको अवस्थामा मृतकले निजलाई यसरी सुत्ने भन्दै लातले हानी गालीगलौज गरेबाट विवाद सुरु भएको, पहिलो प्रहार मृतकबाट नै भएको, मृतकले हानेको ढुङ्गाले रामबहादुर चौधरीलाई लागी निजको रिस उठेको, प्रतिवादीहरू र मृतकबिच ज्यान नै मार्नुपर्नेसम्मको पूर्वरिसझवी नदेखिएको, प्रतिवादीहरूले नसा सेवनमा रहेका र मृतक आउँदैछ भन्ने थाहा पाई योजना बनाई कर्तव्य पारेको नभई तत्काल वादविवाद झगडा भई लखेट्दै गई प्रहार गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको प्रतिवादीहरू रामबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय हुने राय व्यक्त गरेको मनासिब देखियो साथै अन्य प्रतिवादीहरू मनोज चौधरी, चन्द्रवीर चौधरी र संकेत नं. ५६ इ.प्र. का तुलसीपुर ०७३-१लाईसमेत उपर्युक्त अनुसारको तथ्य, घटना, परिस्थितिमा कसुर हुन पुगेको हुँदा

ठहरेबमोजिम सजाय गर्दा चर्कोपर्ने देखिँदा १५ वर्ष कैदको सजाय हुने रायसमेत मनासिब देखियो र संकेत नं. ५६ इ.प्र.का तुलसीपुर ०७३-१ का हकमा वारदात हुँदा निजको उमेर १६ वर्ष पुगेको नदेखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम सोको आधार ०।७।६ कैदको सजाय हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।०२।०८ मा भएको फैसला अन्यथा नदेखिने ।

उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।०२।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- लिलाधर सुवेदी, नारायण पौडेल
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति सम्वत् २०८० साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-CR-०६८०, ०७५-RC-०१५७, खुन डाँका, नेपाल सरकार वि. देवनारायण मण्डलसमेत, नेपाल सरकार वि. भक्तीमण्डल भन्ने राम भगत मण्डल, नेपाल सरकार वि. ब्रह्मदेव यादव

मौकामा कागज गर्ने घटनाका प्रत्यक्षदर्शी फुले यादव, बिकारु यादव, सुरजदेव यादव र जगदिश यादवले वारदात हुँदाका वखत आफूहरू त्यही वारदातस्थ मै रहेको भनेपनि यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई यस्तो किसिमको हतियारले प्रहार गरेका हुन् भनी कागज गरेको देखिँदैन । जाहेरवाला तथा बुझिएका फुले यादवसमेतको बकपत्र हेर्दा प्रतिवादीहरू ब्रम्हमदेव यादव, देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्दर मण्डल भन्ने रामचन्दर मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव र जामुन यादवसमेतको कसुरमा स्पष्ट संलग्नता खुल्ने गरी मृतकलाई यो हतियारले यसरी प्रहार गरेको हो भनी उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृत्युको कारण Head injury भन्ने देखिएको एवं लास

जाँच मुचुल्का हेर्दा मृतकको बायाँ आँखा माथि एउटा गहिरो चोट रहेको भन्ने देखिएको र त्यो चोट प्रतिवादी भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलले फर्साले प्रहार गर्दा लागेको चोट रहेको भन्ने पुष्टि भइसकेको अवस्थामा अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई प्रहार गरेको भन्नेसमेत देखिन आएन । मृतकको टाउकोमा एउटा मात्र चोट रहेको तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी फुले यादव एवं जाहेरवालासमेतले भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलबाहेक अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई प्रहार गरेको भनी स्पष्टसँग उल्लेख गर्न नसकेकोसमेतका प्रमाणहरूको आधारमा यी प्रतिवादीहरू ब्रह्मदेव यादव, देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव र जामुन यादवको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहेको भन्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीहरूले डाँका चोरीसमेत गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, जाहेरवालाको आमा ७१ वर्षकी कौशिलादेवी यादवलाई प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी मारी नगद, सुन, चाँदीलगायत रु. १,००,५००।- बराबरको धनमालसमेत डाँका गरी लगेकोले मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम सजाय गरी डाँका गरी लिएको धनमाल फिर्ता दिलाइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा यी प्रतिवादीहरूबाट डाँका चोरी गरी लिएको भनिएको धनमाल बरामद भएको अवस्था देखिँदैन । जाहेरवालाले आफ्नो घरबाट सुन, चाँदीका गहनासमेत डाँका भएको भने तापनि उक्त गरगहनाका विल विजकहरू जाहेरवालाले पेस गर्न सकेकोसमेत देखिएन । प्रतिवादीहरूलेसमेत डाँकाको कसुरमा इन्कार रही बयान दिएकोसमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू ब्रह्मदेव यादव, देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव, जामुन यादव र भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलले

डाँका चोरी गरेको भन्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव र जामुन यादवको कसुरमा संलग्नता देखिने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने ठहरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०७१।०२।०५ को फैसला मिलेकै देखिन आयो । अर्का प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवकोसमेत प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता नभएको भनी निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिएको हदसम्मको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०६।०५ को फैसलासमेत मिलेकै देखिन आयो । उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०६।०५ को फैसला हेर्दा, मुलतवीबाट जागेका प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवलाई सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।०१ को फैसलाले सफाई दिएको हकमा सम्म बिचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर वादी नेपाल सरकारले धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।११।०१ को फैसलाउपर उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा सुरु जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवको हकमा मात्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।०२।०५ को फैसलाबाट ठहर भएका प्रतिवादी भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलसमेत अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई पुनरावेदन पत्रमा अनावश्यक विपक्षी बनाएको देखियो । जबकी सो पुनरावेदनमा मुलतवीबाट जागी जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउने ठहर भएका प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवको हकमा सम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो । यस्तो स्थितिमा, पुनरावेदनको रोहमा मिति २०७५।०६।०५ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा अधि मिति २०७१।०२।०५ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट कसुरदार ठहर भएका भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलसमेतले सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको

देखियो । यसरी पुनरावेदन तहको एउटै अदालतबाट पहिला ठहर भएका प्रतिवादीलाई पछि सोही तहको अदालतले पहिला भएको फैसलालाईसमेत ध्यान नदिई सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०६।०५ को फैसला सो हदसम्म कानूनसम्म त देखिन आएन । अन्य प्रतिवादीहरू देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव र जामुन यादवको हकमासमेत एक पटक पुनरावेदन तहको अदालतले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला गरिसकेको अवस्थामा सोही तहको उच्च अदालतबाट पुनः निजै प्रतिवादीहरूको हकमा सफाई पाउने भनी फैसला गरिरहनपर्ने स्थिति रहदैन । सोतर्फ पनि ध्यान दिएको नपाइने ।

प्रतिवादी भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलले जाहेरवालाकी आमा कौशिलादेवी यादवलाई फर्साले टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा प्रहार गरेको कारणबाट नै निज कौशिलादेवी यादवको मृत्यु भएको देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई आरोपित कसुर गरेको ठहर्‍याई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७१।०२।०५ मा फैसला भएकोमा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार “साबिक मुलुकी ऐन भन्दा प्रचलित अपराध संहिताले घटी सजायको व्यवस्था गरेकोमा घटी सजाय गर्नुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादी भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डललाई सर्वस्व नभई

जन्मकैदको सजाय मात्र हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव र जामुन यादवले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।०२।०५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मुलतवीबाट जागी सुरु अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहमा प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवलाई आरोपित कसुरमा सफाई दिएको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७५।०६।०५ को फैसला सदर भई अन्य प्रतिवादीहरू देवनारायण मण्डल, रामजगत मण्डल, धर्मदेव मण्डल, चन्द्र मण्डल भन्ने रामचन्द्र मण्डल, रामचन्द्र यादव, फुलगेन यादव, जामुन यादव र भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डलसमेतलाई सफाई दिने गरी भएको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । प्रतिवादी भक्ती मण्डल भन्ने रामभगत मण्डललाई कसुरदार कायम गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।०२।०५ को फैसला साधक जाँचको रोहमासमेत सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- राजन खनाल

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १७ गते रोज ४ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-सी-०३५०, अंश चलन, सराज मियाँ वि. अल्लाउद्दिन मियाँसमेत

वादी प्रतिवादीहरूमध्ये विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भए गरेका अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवहारलगायतबाट यी वादी प्रतिवादीहरूबिच अलग अलग व्यवहार कारोबार भएको देखिनुको साथै ०६९-CP-०००७ नं. को अंश चलन मुद्दामा सराज मियाँले प्रतिउत्तरपत्रमा

उल्लेख गरेको विरोधाभाषपूर्ण बेहोरासमेतबाट यी वादी प्रतिवादीहरूका दोस्रो पुस्ताका अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेको रहेनछ भनी मान्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । अतः माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, तथ्य तथा प्रमाणहरूको विवेचनाबाट यी वादी प्रतिवादीहरूका बुबा बाजेहरूबिच अंशबन्डा भएको देखिएको अवस्था हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरेको यस अदालतको आदेशसँग यो इजलास सहमत हुन नसकिने ।

वादी प्रतिवादीहरूबिच व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भै अलग अलग भोग बिक्री व्यवहार गरेको देखिएबाट अंशपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।०९।०१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल साउन १६ गते रोज ३ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७८-CR-००९०, ०७८-CR-००८९, ०७८-CR-०६२१, कर्तव्य ज्यान, पुकार राई वि. नेपाल सरकार, आशिष राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. कोक्चिङ राईसमेत

शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतकको शरिरको पेटको भागमा रहेको काटिएको घाउहरूको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख छ । यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मार्न बचन दिएको र मार्ने नियतबाट मृतकलाई पक्री राखेको खुल्न आएको छैन । मृतकले प्रतिवादी पुकार राईको दाजु सुवर्ण राईलाई धारिलो हतियारले घाटीमा काटेको र यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई भाग्न उम्कन नदिएको भन्ने

तथ्य रहेको छ । मृतकलाई मार्ने कार्यमा संलग्न भई मार्नमा संयोग पारिदिन पक्री समातेको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको पाइँदैन । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम यी प्रतिवादीहरूले मृतकको जिउमा हात हालेको अवस्था पुष्टि भएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरू आशिष राई र पुकार राईले मृतकलाई छुरी प्रहार गर्दा यी अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई घेरा हाल्ने भाग्न नदिने कार्य गरी मार्ने कार्यमा संयोगसम्म पारिदिएको भन्ने बेहोरा खुल्न आएको छ । तसर्थ, प्रस्तुत वारदतमा निज प्रतिवादीहरू कोक्चिङ राई, सन्तोष लिम्बू, जीवन भन्ने युवकुमार राई र कुलबहादुर सुनुवारले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं. बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य नै पुष्टि भएको देखिने ।

प्रतिवादीहरू आशिष राई र पुकार राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) समेतबमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने तथा अन्य प्रतिवादीहरू कोक्चिङ राई, सन्तोष लिम्बू, जीवन भन्ने युव कुमार राई र कुलबहादुर सुनुवारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं. बमोजिम जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने गरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गरी उच्च अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७७।११।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख २४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ६

३५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६८-CI-१४५३, जग्गा खिचोला

मेटाई चलन चलाइपाउँ, अम्बर बहादुर खत्री वि. शेर बहादुर राई

जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. गाइघाट वडा नं. ४(क) कि.नं.७६४ को ज.वि.०-८-१५ जग्गा यी पुनरावेदक वादी अम्बर बहादुर खत्रीको नाम दर्ताको जग्गा रहे भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त कि.नं.७६४ को जग्गादेखि पूर्वतर्फको सिमानामा प्रत्यर्थी प्रतिवादी शेरबहादुर राईको कि.नं.८६६ को जग्गा रहेको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कि.नं.८६६ को ज.वि.०-१०-० मध्ये पूर्वतर्फबाट ज.वि.०-२-० जग्गा खिचोला गरी आफ्नो जग्गामा मिसाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबी रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीको कि.नं.७६४ को जग्गाको क्षेत्रफल स्वेस्तामा ०-८-१५ देखिए पनि मिति २०६५।११।२० को पत्रको ट्रायल चेकबाट ज.वि.०-८-१३ रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा यस अदालतबाट भई आएको स्थलगत नाप नक्साको अध्ययन विश्लेषणबाट पुनरावेदक वादीको जग्गा खिचोला भए वा नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने ।

जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।८।१५ मा भएको स्थलगत नाप नक्सा मुचुल्का बदर भई यस अदालतले मिति २०७१।१२।२२ मा पुनःस्थलगत नापनक्सा गराएको देखियो । दुबै २०६५ साल र २०७१ को नापनक्सा मुचुल्का हेर्दा, वादी र प्रतिवादीको जग्गा स्वेस्तामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल र सर्भेनक्सा अनुसार तयार भएको ट्रायल चेकमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल आपसमा मिले भिडेको देखिन आएको अवस्था छैन । वादी अम्बर बहादुर खत्री र प्रतिवादी शेर बहादुर राईको जग्गा जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा क्रमश कि.नं.७६४ को ज.वि.०-१०-० र कि.नं.८६६ को ज.वि.०-६-१० क्षेत्रफल रहेको देखिए पनि मिति २०६५।११।२० को पत्रको ट्रायल चेकमा दुबै वादी अम्बर बहादुर खत्री र प्रतिवादी शेर बहादुर राईको जग्गाको क्षेत्रफल स्वेस्ताभन्दा कम रहेको पाइयो । अब पछिल्लो पटक

यस अदालतबाट भएको नाप नक्सा मुचुल्कातर्फ हेर्दा, न.नं.३ मा वादी अम्बर बहादुर खत्रीको कि.नं.७६४ को जग्गा, न.नं.२ र ४ विवादित जग्गा रहेको, न.नं.१ मा जानुका थापाको कि.नं.१५८ को जग्गा, न.नं.५ र ६ मा प्रतिवादी शेरबहादुर राईको कि.नं.८६६ को जग्गा रहेको, न.नं.८ मा मन्दिर रहेको, न.नं.१० मा कुलो रहेको देखिन्छ । न.नं.३ मा वादी अम्बर बहादुर खत्रीको कि.नं.७६४ को ज.वि.०-७-४ र प्रतिवादी शेरबहादुर राईको न.नं.५ र ६ मा कि.नं.८६६ को ज.वि. ०-३-१६.१६ देखियो । विवादित भनिएको न.नं.२ र ४ को ज.वि. क्रमशः ०-०-६.८१ र ०-१-१५ रहेको देखिन्छ भने उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी शेरबहादुर राईको भोगमा रहेको भनी नक्सा कैफियतमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी न.नं.१० कुलो दुबै वादी अम्बर बहादुर खत्री र प्रतिवादी शेरबहादुर राईको जग्गा साँध सिमानामा जोडिएको देखिने ।

अब भई आएको नक्साको न.नं.२ र ४ को प्रतिवादी शेरबहादुर राईको भोगमा रहेको विवादित जग्गा र न.नं.५ र ६ को प्रतिवादीको जग्गासंग जोड्दासमेत ज.वि.०-५-१७.९६ भई स्वेस्तामा उल्लिखित क्षेत्रफलभन्दा कम रहेको उल्लेख भएबाट प्रतिवादीको जग्गासमेत वास्तविक भोगमा कम रहेको भन्ने देखियो । बहसको क्रममा उठेको कुलोसम्बन्धी विवादमा यस अदालतबाट भई आएको नक्सा हेर्दा, वादीको कि.नं.७६४ र प्रतिवादीको कि.नं.८६६ को बिचमा न.नं.१० मा कुलो रहेको देखिन्छ । यो कुलो २०६५ सालको नक्सा र सोपूर्वको सर्भे नक्सामासमेत देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीले कुलोभन्दा पश्चिममा रहेको वादीको जग्गा खिचोला गन्यो भन्ने कुरा सर्भे नक्सा, मिति २०६५ साल र हाल २०७१ सालमा अदालतबाट भएको नक्साहरूको अध्ययनबाटसमेत समर्थित हुने देखिएन । यसरी न.नं.२ र ४ को विवादित जग्गाको क्षेत्रफल र न.नं.५ र ६ मा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दासमेत

प्रतिवादीको जग्गाको पुग्ने नदेखिँदा उल्लिखित न.नं. २ र ४ को जग्गा खिचोला ठहर नगरेको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने।

प्रतिवादीको कि.नं.८६६ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-३-१६.१६ मात्र देखिन आउछ जसमा विवादित न.नं. २ र ४ को जग्गासमेत जोड्दा ०-५-१७.९६ मात्र हुने भई प्रतिवादीकै जग्गासमेत स्वेस्ता अनुसार पुगिरहेको नदेखिएकोले प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गन्यो भन्ने तथ्य मनासिब नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६६।११।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - दिप्ती पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २२ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०६८-CI-१४५२, जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ, जानुका थापा वि. शेर बहादुर राई भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०६८९, कर्तव्य ज्यान, नवराज श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा बारदात रातको २:१५ बजेको समयमा भान्सा कोठामा भएको भनिए पनि भान्सा कोठामा बारदातका कुनै पनि प्रमाण फेला परेको छैन। मृतक र मृतकको लोग्ने प्रतिवादी सुत्ने कोठामा मृतकसमेत बेहोस अवस्थामा पल्टेको, प्रतिवादीको हातसमेतमा चोट लागेको, सिरक ब्ल्याङ्केटसमेत जलेको, सो कोठाको भुइँमा ओछ्याइएको सतरञ्जामा मट्टितेल पोखिई भिजेको, कोठामा मट्टिलेलले भिजेको

मट्टितेलको बोतल र सलाइसमेत बरामद भएको र दराजको सिसासमेत फुटेकोसमेतका कुराबाट प्रतिवादी र घाइतेबिच बारदातका समयमा प्रशस्त संघर्ष भएको भन्ने बेहोरा घटना प्रकृति मुचुल्काबाट देखिन्छ। मृतकको शरीरको असी प्रतिशतसम्म जलेको बेहोरा घाउ जाँच प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। प्रतिवादीले मृतकलाई लागेको आगो निभाउन अथक प्रयास गरेको हुँ भनी बयान गरेको देखिए तापनि यदि प्रतिवादीले त्यसो गरेको भए श्रीमतीलाई तत्कालै लागेको आगोले निजको शरीरको असी प्रतिशतसम्म जग्न सक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो त्यसकारण पनि प्रतिवादीको भनाइ विश्वसनीय देखिँदैन। घटनाको समयमा उक्त कोठाभित्रबाट बन्द रहेको कुरा प्रतिवादीकी आमा सानुमाया श्रेष्ठको प्रहरिसमक्षको कागजबाट देखिएको छ जसबाट मृतकलाई आगो लगाउने कार्यमा प्रतिवादीबाहेक अन्य तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता रहेको पनि देखिँदैन। मृतक आफैँले आफैँलाई मट्टिलेत खन्याई आगो लगाउनुपर्ने सम्मको अवस्था पनि देखिँदैन। मृतकलाई निजको पति प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठले ६ महिनाअघि पनि तातो पानी खन्याइदिँदा हातमा घाउ भएको र बारदातको दिनमा पनि आफूलाई मार्न जिउमा मट्टितेल खन्याएर आगो लगाएको र सो कुरा भनेमा आफ्नी छोरीलाई मारिदिने धम्की दिएको भनी मृतककी बहिनी चिन्टु ढुङ्गानाले प्रहरी र अदालतसमक्ष किटानी बकपत्र गरेको स्थिति छ। यी समस्त परिस्थितिजन्य अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यिनै प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठले मृतक रित्ना श्रेष्ठलाई आगो लगाई सोही चोटका कारणबाटै निजको मृत्यु भएको देखिने।

प्रतिवादीउपरमा मृतककी आमा शान्ति श्रेष्ठको किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ। घटना स्थल प्रकृति मुचुल्का र लास जाँच मुचुल्का बेहोराबाट मृतकको शरीर असी प्रतिशतसम्म जलेको अवस्थामा मात्र अस्पतालमा पुर्‍याइएको छ। मौकामा बुझिएका

मानिसहरूले प्रतिवादी खाटमा बेहोस अवस्थामा पल्टेको भनी लेखाएको र सोलाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको भए पनि प्रतिवादीले बयान गर्दा आफूले मृतकलाई लागेको आगो निभाउन निकै कोसिस गरेको भन्ने कुरा आपसमा बाझिएको स्थिति छ । अस्पतालमा मृतकले गरेको भनिएको कागज पनि प्रतिवादीकै हितमा प्रयोग हुने गरी एकतर्फी रूपमा सिर्जना गरिएको देखिन्छ । मृतककी छोरीले आफ्नी हजुरआमा सानुमायाँ श्रेष्ठको रोहबरमा प्रहरीमा कागज गर्दा ममिलाई बाबाले ऐया गरेको भनी लेखाएको र सो कुरालाई प्रतिवादीलेसमेत अन्यथा भन्न नसकेको स्थिति छ । यी समस्त सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठले नै मृतक रिना श्रेष्ठको जिउमा आगो लगाई सोही चोटका कारण निजको मृत्यु भएको भन्ने कुरा विवादरहित रूपमा देखिएकाले निज प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धीको १३(३) अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६२।०७।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

जहाँसम्म प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठको सजायको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भए पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी प्राबधान रहेको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई पनि सर्वस्व ठहर गर्नु कानूनसम्मत नहुने हुँदा प्रतिवादी नवराज श्रेष्ठको हकमा सुरु जिल्ला अदालतमा कसेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको लगत संशोधन गरी जन्मकैदको मात्र लगत कस्नु भनी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लेखी

पठाई दिने ।।

इजलास अधिकृत: बिष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल मंसिर ५ गते रोज ३ शुभम् ।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-WO-०७१४, उत्प्रेषण/परमादेश, यादवप्रसाद पोखरेल वि. साबिक कृषि सामाग्री संस्थान हाल कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय कुलेश्वर काठमाडौँसमेत

यस अदालतको उक्त मिति २०६४।०९।०१ को निर्णयमा चित्त नबुझाई सो निर्णय पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदकले पूर्ण इजलाससमक्ष निवेदन दिएकोमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।०६।१८ मा संयुक्त इजलासको उक्त निर्णय पुनरावलोकन नहुने आदेश भएको देखिन्छ । त्यसैले संयुक्त इजलासको उक्त फैसला अन्तिम भएको परिप्रेक्ष्यबाट २ जनवरी १९९६ मा भएको सम्झौता पूर्वलेखिएको पूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव (Full corporate offer) लाई सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मान्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

निवेदकले संयुक्त इजलासको उक्त मिति २०६४।०९।०१ को निर्णय आदेश पछि पनि पूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव (Full corporate offer) सम्बन्धी जिकिर कायम छ भनी जिकिर गर्नुमा उक्त निर्णय आदेशले मध्यस्थको मिति १२ मे १९९८ (२०५५।१।२९) को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६२।११।२४ को फैसला बदर गरी मध्यस्थता ऐन २०३८ को दफा २१(३) बमोजिम मध्यस्थबाट पुनः निर्णय गराउनेतर्फ पुनः कारवाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनका नाममा परमादेश जारी भएको विषयलाई लिएको पाइन्छ । तर उक्त मिति २०६४।०९।०१

को निर्णयको अन्तिम अनुच्छेदभन्दा माथिल्लो अनुच्छेदमा पुनः “सम्झौता पत्रमा विवादको प्रतित पत्र हस्तान्तरण योग्य अर्थात् L/C transferrable हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको छैन भने प्रतितपत्र उक्त मिति २०६४।०९।०९ को निर्णयमा L/C transferrable हुनुपर्ने सर्त रहेको Full corporate offer लाई सो करारको अभिन्न अङ्ग (part and parcel) मानिने छ भनी उल्लेख भएकोसमेत देखिँदैन” भन्दै उक्त Full corporate offer लाई करारको अभिन्न अङ्ग मानेको र करारमा व्याजको उल्लेख नै नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनले तोकिदिएको व्याज भन्दा बढी १७.५ प्रतिशतको दरले व्याज भराएको विषयलाई मिति २०६४।०९।०९ को संयुक्त इजलासले करार ऐन र मध्यस्थता ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गई निर्णय भएको ठहर गर्दै पुनः निर्णय गर्न पठाएको देखिन आयो। सोही निर्णयबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६७।०६।१८ मा पुनः मध्यस्थद्वारा निर्णय गर्ने निर्देश भएपश्चात् प्रस्तुत विवादको निरूपणको लागि दोस्रो पटक मध्यस्थ ट्राइब्युनल गठन भएको देखिन्छ। तर माथि उल्लेख गरिएबमोजिम Full corporate offer लाई सो करारको अभिन्न अङ्ग (part and parcel) मानिन सक्दैन भनी उक्त मिति २०६४।०९।०९ को निर्णयमा स्पष्टसंग उल्लेख भएको अवस्थामा मध्यस्थबाट पुनः निर्णय गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकोसम्म कारणले अब दि ब्रिजलाइन कर्पोरेसन र विपक्षी संस्थानबिच ठेक्का सम्झौता भएपछि सो पुर्व ब्रिजलाइन कर्पोरेसनले पेस गरेको भनिएको पूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव (Full corporate offer) जीवित रहन्छ अर्थात् सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०६४।९।१ मा भएको निर्णयपश्चात् अब पनि निवेदकको सोसम्बन्धी जिकिर कायम रहन सक्छ भन्न नमिल्ने।

पूर्णव्यापारिक प्रस्ताव (Full corporate offer) सँगै जोडिएको अर्को प्रश्न यल. सि. खोलेपछि

सो irrevocable at sight L/C मात्र भएको, अमेरिकी बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा Payment must be via TRANSFERRABLE, IRREVOCABLE L/C हुनुपर्ने भएबाट तत्कालै र पटक पटक L/C संसोधनको लागि अनुरोध गरेको तर नसुनिएको भन्ने जिकिर पनि निवेदकतर्फबाट उठाइएको छ। निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले पनि यसै विषयमा केन्द्रित रही तत्काल प्रचलित करार ऐन २०२३ को दफा ११ बमोजिम L/C संसोधन गरी हस्तान्तरणीय हुने गरी करारबमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्न निवेदकलाई सुविधा दिइनुपर्छ भनी वहस गर्नुभएको छ। सो सन्दर्भमा हेर्दा करार पक्षहरूले आफूहरूबिचमा अधिकार र दायित्वसम्बन्धी सर्तहरू तय गरी गरिएको निजी कानून हुँदा त्यस्तो निजी कानूनलाई पक्षहरूको इच्छाबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने अदालतको दायित्व बन्दछ। यहाँ एकपक्षले TRANSFERRABLE, IRREVOCABLE L/C हुनुपर्ने भनी अनुरोध गरेको र अर्को पक्षले सो कुरालाई स्वीकार नगरेको र तत्पश्चात् गरेको सम्झौतामा L/C हस्तान्तरणीय (TRANSFERRABLE) हुनुपर्छ भन्ने वारेमा कुनै कुरा नै उल्लेख नगरेको र सम्झौतामा स्पष्टरूपमा IRREVOCABLE L/C भन्ने उल्लेख भई L/C पनि सोहीबमोजिम खोलिएको अवस्थामा करारमा उल्लेख गरेको कुरालाई इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन। करारका पक्षहरूबिच गरिएको पत्राचार र सम्झौतासमेतलाई हेर्दा L/C हस्तान्तरणीय हुने कुरालाई परोक्ष रूपमा स्वीकार गरिएको वा एउटा पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट यसलाई निसन्देह : रूपमा करारमा स्वीकार गरिएको कुरा हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। साथै करार ऐन, २०२३ को दफा १२ बमोजिम करार संसोधन गर्न सक्ने अधिकार पक्षलाई रहेबाट सो नगरिएको स्थितिमा कानूनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरी निवेदकको जिकिरलाई स्वीकार गर्न मिल्दैन। यस स्थितिमा मध्यस्थको निर्णयलाई सदर

गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने अवस्था देखिएन ।

सम्झौताबमोजिम निवेदक पक्षले बहस गर्नुपर्ने दायित्व बहन नगरेको परिणाम स्वरूप नै उक्त कार्य भएको देखिएको अवस्थामा माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचित आधार र कारणसमेतबाट मध्यस्थ ट्राइबुनलका मुख्य मध्यस्थ श्री कृष्णजंग रायमाझी र मध्यस्थ श्री टोप बहादुर सिंहद्वारा मिति २०६८।६।९ मा दाबीकर्ताको दाबी पुन नसक्ने गरी भएको बहुमतको निर्णय (Award) कानूनसम्मत नै हुँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । उक्त बहुमतको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक दाबीकर्ताको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१०।२० मा भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल
कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७८-WO-०५०१, उत्प्रेषणसमेत, अन्जन धिताल वि.काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा न. ९ स्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचर, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WH-०२०३,
बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, गुल्सन वेगम वि. बालसुधार
गृह भक्तपुरसमेत

प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा परिवर्तित नाम
इनरुवा (क) को मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई

मध्यनजर गरी निजको सजायको स्वरूप परिवर्तन गरिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । यस अदालतबाट कोभिड महामारीको सन्दर्भमा हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो ।...सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनुपर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनुपर्ने (ने.का.प.२०७७ नि.नं. १०४५९) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त व्याख्यासमेतको रोहमा हेर्दा निवेदक २०७५।८।८ मा पक्राउ परी निजलाई तोकिएको सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधिमध्ये पाँच वर्ष दुई महिना १२ दिन भुक्तान भई सजाय भुक्तानको दृष्टिबाट हेर्दा बाँकी अवधि पनि सामान्य कसुरको वर्गमा झरिसकेको देखिन आउँछ । साथै, बाल सुधार गृहको माथि उल्लिखित प्रतिवेदन हेर्दा पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको र मानसिक अस्पताल लगनखेलबाट निजको रोग निदानमा Chronic Adjustment Disorder Cluster B Traits (Differential Diagnosis : Bipolar Affective Disorder) तथा केन्द्रीय कारागार अस्पतालको रोग निदान (diagnosis) मा Depression, suicide attempt (multiple) भन्ने उल्लेख गरी उपचारसमेत गराएकोबाट कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको, यो सामान्यतः नहुने बिशेष प्रकृतिको केश रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने ।

निवेदक फैसला कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा निजको हालको अवस्थालाई गैरकानूनी भन्न नमिलेकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । तर

परिवर्तित नाम इनरुवा (क) को मानसिक स्वास्थ्यको विशेष परिस्थितिलाई हेरी निजको सजायको स्वरूप परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिँदा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।९।६ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदकको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम निज परिवर्तित नाम इनरुवा (क)लाई जिल्ला अदालतमा झिकाई निजको आमा गुल्सन बेगमले निज नाबालकको मानसिक रोगको नियमित उपचार गराउने, आफ्नो निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने, निजले पीडितसँग सम्पर्क नगर्ने, पीडितलाई शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको क्षति नपुऱ्याउने र मासिक रूपमा निजको व्यावहार र आचरणसहित उपचारको विवरण सुनसरी जिल्ला अदालतका प्रोवेसन अधिकारीलाई बुझाउने, उल्लिखित शर्तहरूको उल्लघन नहुँदासम्म आमा र घर परिवारमा रहेको अवधिलाई सुधारगृहमा रहेको अवधि मानी गणना गर्ने र कुनै शर्तको उल्लघन भएमा, पीडितको उजुरी वा अन्य कुनै कुराबाट पुष्टि भएमा सो सुविधा कट्टि गरी पुनः बाँकी अवधि बाल सुधार गृहमा रही कट्टी हुने कुराको जानकारीसहितको सर्तनामाका कागज निज परिवर्तित नाम इनरुवा (क) को रोहबरमा आमा गुल्सन बेगमसँग गराई निजलाई आमा गुल्सन बेगमको जिम्मा लगाउनु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतलाई र उक्त प्रयोजनको लागि निज परिवर्तित नाम इनरुवा (क) लाई सुरक्षा साथ सुनसरी जिल्ला अदालत पठाइदिनु भनी प्रत्यर्थी बालसुधार गृह, सानोठिमीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने ।

इजलास अधिकृत: परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम् ।

३९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-सी-०७१७, टिप्पणी आदेश बदर, नक्सा बदर, राजकिशोर चौवे वि. शिवरती देवी ब्राह्मणीसमेत वि. शिवरतीदेवी ब्राह्मणीसमेत

मिसिल संलग्न पर्सा जिल्ला अदालतबाट भइआएको मिति २०७१।११।६ को नाप नक्सा मुचुल्का अनुसार विवादित साबिक कि.नं. २६७ को जग्गा न.नं. ९, १०, ११ र १२ अन्तर्गतपर्ने र उक्त जग्गा हाल वादीको भोगमा रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त न.नं. का जग्गाहरूमध्ये न.नं. ९ र १० विवादित रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ । यी वादीले बन्डाबाट प्राप्त गरेको साबिक कि.नं. २६७ को भोगमा रहेको जग्गामध्ये सो विवादितबाहेकको न.नं. ११ र १२ को जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा जम्मा ०-१-५-१२ जग्गा रहेको देखिन्छ तर प्रतिवादी राजकिशोर चौवेले सोही बन्डाबाटै वादीको बराबर जग्गा प्राप्त गरी निजको भोगमा रहेको कि.नं. २६८ को जग्गाको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ८ र १८(क)को क्षेत्रफल जोड्दा ०-१-८ जग्गा रही वादीको भन्दा बढी जग्गा रहेको अवस्था देखिन्छ । अब वादीको भोगमा रहेको उक्त विवादित न.नं. ९ र १० को क्षेत्रफल ०-०-२-४१/२लाईसमेत वादीको न.नं. ११ र १२ मा जोड्दा क्षेत्रफल ०-१-८ भई वादी र प्रतिवादीको साबिक बराबर रहेबमोजिमकै क्षेत्रफल हुन जाने देखिन्छ । नयाँ नापी गर्दा साबिकको स्रोत तथा भोगचलनसमेतका आधारमा नापी गर्नुपर्ने दायित्व नापीकर्ताको हुन्छ । साबिक स्रोतको क्षेत्रफल बराबर भएको जग्गामा नयाँ नापी गराउँदा विनाकारण कसैको जग्गाको क्षेत्रफल अस्वाभाविक रूपमा बढ हुने कसैको जग्गाको क्षेत्रफल अस्वाभाविक रूपमा घटी हुने अवस्थालाई न्यायोचित र विवेकसम्मत मान्न नसकिने ।

नयाँ नापीको नक्सा प्रिन्टमा रहेको कि.नं. २७६ र २७४लाई मालपोत कार्यालयको निर्णयानुसार नक्सा सुधार गरी समायोजन गर्नु भन्दा अधिको नक्सा प्रकृति र अदालतबाट भइआएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ९, १०, ११ र १२ को वादीको भोगचलनमा रहेको नक्सा प्रकृति मिल्न भिड्न जानेसमेत देखिन्छ। वादीको जग्गालाई असरपर्ने गरी मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति २०६८।१२।१ मा भएको निर्णयले नक्सा संशोधन र समायोजन गर्दा यी वादीलाई जानकारीसमेत नगराई प्रतिवादीको निवेदनका आधारमा मात्र एकतर्फी रूपमा निर्णय भएको देखिन्छ। एक पटक हाल साबिक गरी वादी प्रतिवादीको आआफ्नो कायम भइसकेको क्षेत्रफलको जग्गा पुनः संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्ने ठोस र तर्कसङ्गत आधार रहेकोसमेत देखिँदैन। मर्कापर्ने पक्षलाई थाहा जानकारी नै नदिई एकतर्फी रूपमा सुनुवाइ गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। यसरी यी वादीलाई आफ्नो जग्गा बदर तथा घटी कायम गराउँदा सुनुवाइको मौका नै नदिई भएको कार्यले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा वादीको जग्गाको नक्सा र क्षेत्रफलसमेत संशोधन हुने गरी मालपोत कार्यालय, पर्साबाट मिति २०६८।१२।१ मा भएको निर्णय र सोका आधारमा नापी कार्यालयबाट भएको नक्सा सुधारको कार्यलाई न्यायसङ्गत मान्न नसकिने।

वादी दाबीबमोजिम मालपोत कार्यालय पर्सा र नापी कार्यालय पर्साको निर्णय बदर हुने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१।२३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७३।५।१० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २५ गते रोज १ शुभम्।

४०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७८-WO-१०७५,
परमादेशसमेत, पुजन अग्रवाल वि. त्रिभुवन विश्व
विद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक,
ललितपुरसमेत

बुबा आमा नेपाली नागरिक भई आफू नेपालमा नै जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गर्ने गरेको र BE/B Arch पढ्न सबै योग्यता पुगी प्रवेश परीक्षामासमेत उत्तिर्ण भएको अवस्थामा भर्नाको बेलामा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पेस गर्न नसकेको भनी भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन नदिने विपक्षीको निर्णयले आफ्नो शिक्षाको अधिकार हनन् भएकोले मलाई भर्ना प्रक्रियामा सामेल भई अध्ययन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन लिई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो। निवेदकले भर्ना प्रक्रियामा सम्मिलित हुन पाउने गरी यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई निवेदक भर्ना प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्। त्यसकारण प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको पाइने।

रिट निवेदक पुजन अग्रवालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत BE/B Arch को भर्ना प्रक्रियामा तत्काल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको कारण रोक लगाएकोले सो भर्ना प्रक्रियामा सम्मिलित हुन पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०७८।१२।१ मा निवेदकले अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको भए तत्काल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका कारणले मात्र भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन नरोक्नु अध्ययनको लागि भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुन दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो। उक्त आदेशबमोजिम निवेदक भर्ना प्रक्रियामा सामेल भई

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा BE/B Arch अध्ययन गरिरहेको भनी विपक्षीको लिखित जवाफबाटसमेत देखिएकोछ । त्यसैगरी कानून व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत बनाई सकेको भन्ने कुराको जानकारी इजलाससमक्ष गराएको र निवेदक हाल भर्ना प्रक्रियामा सामेलसमेत भइसकेको देखिएबाट निवेदन मागदाबीबमोजिमको उपचार निवेदकले प्राप्त गरिसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

निवेदन दाबीबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर :- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ८

४१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१३७१, जालसाजी, श्रीमाया सुब्बा (लिम्बू) वि. नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत

दुनियाँवादी हुने मुद्दामा दुवैथरी झगडियाले तारिख गुजारी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ र ६२ नं. बमोजिम थमाउन पाउने म्यादसमेत नथमाई गुजारेमा डिसमिस गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । सो सम्बन्धमा तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ नं. को व्यवस्था हेर्दा, “कुनै मुद्दामा आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारिख गुज्रेमा एकै पटक

वा तीन पटकसम्म गरी बढीमा तीस दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारिख थामिन सक्तछ । तर यसै महलको ६२ नम्बर र १७५ नम्बरमा लेखिए जतिमा सोहीबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थामा “यसै महलको ६२ र १७५ नम्बरमा लेखिए जतिमा सोहीबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ नं. को व्यवस्था सामान्य अवस्थामा लागु हुने र अ.बं. ६२ र १७५ नं.को व्यवस्था विशेष व्यवस्था भन्ने देखिन आउँछ । अदालती बन्दोबस्तको महलको १७५ नं. को प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रासङ्गिक छैन । पुनरावेदक वादीले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ नं. बमोजिम थाम्न पाउने म्याद थामिसकेको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । पुनरावेदक वादीले आफूले नियुक्त गरेको वारेस सरस्वती ढकाल (रेग्मी) सुत्केरी भएका कारण तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन नसकेको भनी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२(२) नं. बमोजिम तारेख थमाउन निवेदन लगीएको देखिन्छ । अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२ नं. मा “देहायको अवस्थामा म्याद तारेख गुज्रेमा देहायबमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख गरी देहाय (२) मा “ म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने स्वास्नी मानिस सुत्केरी भई म्याद तारेख गुज्रेकोमा सुत्केरी भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर भई निवेदन दिएकोमा म्याद तारेख थामी दिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । वादीले अदालतले तोकेको मितिमा हाजिर हुन मिति २०७२।६।२५ मा नै वारेस नियुक्त गरेको देखियो । उक्त वारेसनामाको परिणामस्वरूप निज वारेस सरस्वती ढकाल रेग्मीलाई मुद्दाको पक्ष सरह तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको मान्नुपर्ने ।

ऐनले नै तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने कुनै महिला सुत्केरी भई तारेख गुञ्जन गएको खण्डमा सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा तारेख थामिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिएकोमा पुनरावेदक वादीले सरस्वती ढकाललाई मिति २०७२।६।२५ मा वारेस मुकरर गरेको र निज मिति २०७२।७।२० मा सुत्केरी भई मिति २०७२।७।२४ को तारेखमा हाजिर हुन नसकी तारेख गुज्रेकोमा निजले उक्त गुज्रेको तारेख थामी पाउनको लागि ऐनले तोकेको मितिभित्र नै अर्थात् मिति २०७२।८।२४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोसमेत देखियो। उक्त निवेदनमा निजलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२(२) नं. बमोजिम तारेख थामिदिनुपर्नेमा त्यसतर्फ विचार नगरी तारेख गुजारेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१०।०५ मा भएको डिसमिस फैसला र सो फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई मिलेको नदेखिने।

पुनरावेदक वादी श्रीमाया सुब्बा (लिम्बू) का वारेस सरस्वती ढकाल (रेग्मी) सुत्केरी भई मिति २०७२।७।२४ को तारेख गुजारेकोमा म्यादैभित्र कानूनबमोजिम तारेख थमाउन निवेदन दिएकोमा तारेख थमाउने म्याद व्यतीत भइसकेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१०।०५ मा अ.बं. १८५क(२) नं. बमोजिम डिसमिस हुने ठहर्‍याई भएको फैसला र सो फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।५।११ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब प्रस्तुत मुद्दाको कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा

हाजिर हुन तारेख तोकी मुद्दाको मिसिल सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर्ने।

इजलास अधिकृत: सुभद्रा जि.सी.

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल वैशाख २७ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-सी-०९७३, जालसाजपूर्ण लिखत बदर, श्रीमाया सुब्बा (लिम्बू) वि. नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

४२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-सी-१३००, अंश, राजितराम मिश्रा वि. राजेशकुमार मिश्रा

प्रतिवादीले सुरु अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पुनरावेदन दिँदा मुख्य गरी प्रत्यर्थी वादी राजेशकुमार मिश्राले पिता ओरिलाल मिश्रा सँगसँगै बसेको अवस्थामा पिताका नामका विभिन्न कित्ता जग्गा साला नाताका भाष्कर मिश्राका नाममा राजीनामा गराई सोही जग्गा निजबाट आफ्नी श्रीमती किरण मिश्राका नाममा हालैको बकस पारित गरी लिएकाले उक्त कित्ता सगोलको बन्डा लाग्ने जग्गा भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। मिसिल कागजबाट ओरिलाल मिश्राका नाउँको बाँके जिल्ला, बेलभार गा.वि.स., वडा नं. ४क, कि.नं. १३९, ५००, ५७२, ५७४, ५१३समेतका विभिन्न कित्ता जग्गा भाष्कर मिश्राको नाममा पारित भई गएको पनि देखिन्छ। मिसिलबाट बेलभार गा.वि.स., वडा नं. ३ को कि.नं. १८९, बेलभार गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. १९०, २७५, १६३, २८१ समेतका कित्ता जग्गा भाष्कर मिश्राको नामबाट प्रत्यर्थी वादी किरण मिश्राको नाउँमा हालैको बकस पारित भई आएकोसमेत देखिन्छ। यस स्थितिमा प्रत्यर्थीको श्रीमतीले बकसपत्रबाट प्राप्त

गरेको भनेको जग्गा र निजका पिताको नामबाट भाष्कर मिश्राको नाममा पारित भई गएको जग्गा एकै स्रोतका हुन् वा होइन ? पिता ओरीलालको नाउँबाट भाष्कर मिश्राका नाउँमा गएको भनिएका जग्गाहरू सगोलको बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो, होइन ? सगोलको सम्पत्तिलाई निजि आर्जनको देखाउन भाष्कर मिश्राको नाममा लगी बकसपत्र मार्फत पुनः आफ्ना नाममा ल्याएको अवस्था हो, होइन ? केवल अन्य अंशियाराको हक नलागोस् भन्ने ध्येयले सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा बकसपत्रसम्म उल्लेख भएको हो वा उक्त सम्पत्ति सगोलको बन्डा नलाग्ने छुट्टै स्रोतको हो भन्ने सम्बन्धमा स्वेस्ता प्रमाण बुझी सोको यकिन विश्लेषण र विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै प्रमाण नबुझी केवल हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको भन्ने आधारमा मात्र बन्डा गर्नु नपर्ने निजी आर्जनको भनी ठहर गरेको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७२।३।७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अव, प्रत्यर्थी वादीकी श्रीमती किरण मिश्राकोमा नाउँमा भई बन्डा नलाग्ने भनी ठहर गरेका उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू साबिकमा वादीका पिता ओरीलाल मिश्राको नाउँको सगोलको बन्डायोग्य सम्पत्तिबाट हस्तान्तरित भई सोही सम्पत्ति किरण मिश्राको नाउँमा बकस भई आएको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी उक्त सम्पत्ति बन्डा लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाणको विवेचना गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा पठाई दिने ।

इजलास अधिकृत : हेमराज शर्मा

इति संवत् २०७९ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-सी-१२९९, अंश, राजितराम मिश्रा वि. पुष्कर मिश्रा भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४३

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-सी-०२१६, अबन्डा जग्गा बन्डा गरी जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता, रोशनकुमार साह वि. सूर्यनारायण साहसमेत

मिसिल संलग्न पुनरावेदक वादीका पिता र प्रतिवादीहरूका पिताबिच मिति २०१२।०२।१४ मा तयार भई र.नं. १११४ मिति २०१२।०२।१९ मा माल अड्डाबाट पारित बन्डापत्रमा लेखिएको बेहोरा हेर्दा “गोसाइराम साहले बाबु खुसर साहकोसमेत माथि अंश बन्डा छुट्याई दिलाइपाउँ भनी नालेश गर्दा प्रतिउत्तर परी आखिर घरसारमा अंशबन्डा छुट्याई लिन दिन गरी ९५ साल माघ १ गते मिलापत्र भई तिथी रीतिरिवाजबमोजिम नगदी जिन्सी चौपाया हाडा भाडा लता कपडा वर विछान काठपात लर लगानी रिन कर्जासमेत पञ्च भलादमीबिच हामी मुख मुखैले बन्डा छुट्याई लिया दियाको अचल जग्गामध्ये प्रगन्ना रायेझमुना मौजे कविलासमा सिताराम नाउँमा लम्बरी दर्ता रहेको बिगाहा ६।४।४ ऐ. मौजे रंजितपुरमा निज सितारामका नाउँमा लम्बरी दर्ता भई रहेको विगाहा १।१।१४ समेत जम्मा विगाहा ७।।०।।१३ जग्गा अबन्डा रही तिरो चलाई साल सालै आयेस्ता घरसारमा वाली खाई भोगी ल्याएकोबाहेक अरु जग्गा जमिनसमेत पञ्च भलादमी राखी नरम गरम मिलाई मुख मुखैले बन्डा छुट्याई लिई पटवारीको स्वेस्तामा आफ्ना आफ्ना हिस्साको जग्गा आफ्ना आफ्ना नाउँमा दाखिल दर्ता गराई तिरो चलाई आफ्ना आफ्ना हिस्सा हक आफू आफूले खाई भोगी बसेको” भन्ने तथा सोही बन्डापत्रमा “उप्रान्त बन्डा गर्नुपर्ने बाँकी केही नहुँदा अंश बन्डा छुट्याई लिनुपर्ने बाँकी छ अथवा घटी बढीमा फेरी बन्डापत्र पाउँ भन्नेसमेत पछि कसैले कुनै किसिमको उजुर दाबी गर्ने छैन । गरियो भन्ने यही बन्डापत्रको लेखतबाट झुट्टा हुने छ । लेखिएको अबन्डा

जग्गा अन्त अरु कसैलाई कुनै किसिमको लेखत पत्र भए गरेको छैन । हरतरहले यो लेखत पाको छ” भनी उल्लेख गरेको देखियो । उक्त बन्डापत्रको बेहोरा हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका पिता गोसाइराम साहले पिता खुसर साहसमेतउपर हालेको अंश मुद्दामा संवत् १९९५ सालमा मिलापत्र भएको देखिन्छ । सो मिलापत्रबमोजिम भएको बन्डापत्रबाट प्रगन्ना रायमझुवाअन्तर्गत कविलास र रञ्जितपुर मौजाको जग्गासमेत अबन्डा राखेको भन्ने देखिए तापनि वादी दाबीको अमरैया मौजाको जग्गा जमिन अबन्डा राखेको भन्ने देखिएन । सोही बन्डापत्रको बेहोराबाट वादी दाबीको जग्गा संवत् २००४ सालको सर्पट नापीमा गोसाइरामका छोरा नन्दलालको नाममा नापी भएको देखिन आयो । यसरी उक्त बन्डापत्रमा कुनै पनि सम्पत्ति अबन्डा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था नदेखिने ।

जहाँसम्म मिति २०१६।०२।०५ को बन्डापत्रमा कि.नं. १८ को साबिक स्रोत कि.नं. ७२२समेतको जग्गा पुनरावेदक वादीहरूका पिता सिताराम तथा रामकिसुनसमेतका नाममा बन्डा भएको भन्ने पुनरावेदक वादीहरूको जिकिर छ उक्त बन्डापत्रमा २०१२ सालमा गोसाइरामसँग भिन्न हुँदा वादीका पिता सिताराम र काका रामकिसुनको भागमा परेको सम्पत्तिसम्म निज सिताराम र राम किसुनबिच बन्डा भएकोमा २०१२ सालको बन्डापत्रमा नै उक्त जग्गा वादीका पिताहरूको भागमा परेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा आफ्नो हकमा नै नपरेको सम्पत्ति वादीका पिताहरूले बन्डा गर्दैमा सो सम्पत्तिमा यी वादीहरूको हकपुग्ने अवस्थारहँदैन । वादी प्रतिवादीका पिताहरूबिच संवत् १९९५ मा नै अंश मुद्दा परी मिलापत्र भई सोबमोजिम भएको बन्डापत्रबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीका पिताले आफ्नो अंश हक छुट्याई लिए पछि सोही आधारमा २००४ सालको सर्पट नापीमा नन्दलालको नाममा नापी भएको अवस्था छ । यसबाट वादी दाबीको

पोखरीमा १९९५ सालको मिलापत्रबाट नै वादीहरूको हक टुटेको तथ्य स्थापित हुन आउँछ । यस स्थितिमा २०१६ सालको बन्डापत्रमा साबिक कि.नं. ७२२ समेतका जग्गा बन्डा गरेको देखिए तापनि निजहरूको हक पुग्ने दाबीका कित्ता वरिपरिका कि.नं. ७२१ र ७२३ का पोखरीको डिलसम्म बन्डापत्र अनुसार राम किसुन र सितारामका नाममा दर्ता नामसारी भएको तर कि.नं.७२२ को पोखरी/ पानी झ्याउमा निजहरूको हकको स्रोत नदेखिएकै कारण दर्ता नामसारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन आउँछ । आफ्नो हक नपुग्ने, हकको स्रोत नभएको सम्पत्तिलाई कसैले बन्डापत्रमा समाहित गर्दैमा त्यस्तो बन्डापत्रले हकको स्रोतको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । हकको स्रोतको अभावमा २०१६ सालको बन्डापत्रमा बन्डा गरिएको भए तापनि त्यस्तो पोखरीमा वादीहरूको हक पुग्न नसक्ने ।

वादी प्रतिवादीहरूका बाबु बाजेको समयदेखि नै वि.सं.१९९५ सालदेखि अंश मुद्दासमेत परी दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्म पटक पटक अंशबन्डा भएको, उल्लिखित कुनै पनि बन्डापत्रमा विवादित कि.नं. १८ को जग्गा अबन्डा रहेको भनी उल्लेख नरहेको, २००४ सालको नापीमा नै नन्दलालको नाममा दर्ता भएको, २०१६ सालको बन्डापत्रमा वादीका बाबुहरूले उक्त कित्ता जग्गा बन्डा गरेको भए तापनि भिन्न भएका प्रतिवादीको नामको जग्गा निजको अनुपस्थितिमा बन्डा भएको, सो बन्डाबमोजिम नामसारी दर्ता नगरेको, नापी हुँदाका अवस्थामा वादीहरूले साझा भोग भनी नलेखाएको, सगोलको भोग देखिने कुनै ठोस सबुत प्रमाणसमेत मिसिल संलग्न नभएको अवस्थामा नापी भएको झण्डै चालिस वर्षपछि दोस्रो पुस्ताका यी वादीहरूले अबन्डा भनी दाबी गरेकोमा मिसिल प्रमाणबाट उक्त दाबी पुष्टि हुन नसकेकाले खिचोला मेटाई अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको

फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

खिचोला मेटाई अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०३।२१ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।०३।०५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: यज्ञमूर्ति ज्ञवाली

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७९ साल चैत २ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CR-०२३६, माछा लुटपिट, रोशनकुमार साहसमेत वि. इन्द्रजितकुमार यादवसमेत
- ०७४-CI-०२१९, ठेक्का बदर, रोशनकुमार साहसमेत वि. इन्द्रजितकुमार यादवसमेत
- ०७४-CI-०२१८, ठेक्का बदर, बृजलाल साहसमेत वि. इन्द्रजितकुमार यादवसमेत
- ०७४-CR-०२३७, माछा लुटपिट, बृजलाल साहसमेत वि. इन्द्रजितकुमार यादवसमेत
- ०७४-CI-०२१७, अबन्डा जग्गा बन्डा गरी जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता, बृजलाल साहसमेत वि. सुर्यनारायण साहसमेत

४४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नहकुलसुवेदी, ०७२-CR-०२२९, किर्ते, सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत

वादीले फिरादपत्रमा प्रतिवादीले नक्कली हविव मियाँ जोलहा खडा गरी किर्ते सहीछाप गरी

गराई राजीनामा लिखत पारित गरी लिएको भनी दाबी लिएको र प्रतिवादीले उक्त राजीनामा सट्टे साँचो हो भनी जिकिर लिएको देखिँदा सो लिखतको सट्टे किर्तेको प्रश्न उठेकाले सुरु बारा जिल्ला अदालतले हविव मियाँको मृत्यु भइसकेकोले वादी दाबीको र.नं. २५७१ मिति २०६०।५।१९ को राजीनामाको लिखतमा लागेको हविव मियाँको सहीछाप र प्रमाणको वादी छटु मियाँ प्रतिवादी हविव मियाँ भएको दे.नं.२६५५ को अंश मुद्दामा मिति २०५९।१।३० मा भएको मिलापत्रको कागज र तारेख भरपाइमा परेको निज हविव मियाँको सहीछाप एक आपसमा भिड्छ भिड्दैन भनी जाँच गर्न पठाउँदा पारित राजीनामाको हविव मियाँको ल्याप्चे छापको चक्र आकृतिमा समान देखिए तापनि रेखाको बहाव, बनावट आपसमा फरक फरक भई नभिडेको भन्ने सर्वोच्च अदालत रेखा तथा लेखा परीक्षण शाखाको च.नं.८४९४ मिति २०६९।२।५ को विशेषज्ञको राय प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ । लिखत परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ केशवबहादुर थापा क्षेत्रीले यस अदालतमा उपस्थित भई मिति २०७९।०३।०३ गरेको बकपत्रबाटसमेत वादी दाबीको राजीनामामा लागेको ल्याप्चे छाप नमुना ल्याप्चे छापसँग नभिडेको भन्ने पूर्व प्रेषित राय समर्थित भइरहेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले विशेषज्ञले आफ्नो रायमा हविव मियाँको ल्याप्चे नमिलेको भन्ने यकिन र निश्चयात्मक राय नदिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिए तापनि हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले यस अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रमा आफूले दिएको रायमा “राजीनामाको ल्याप्चेको आकृति पनि चक्र देखिएको र हविव मियाँको ल्याप्चे छापको आकृति पनि चक्र नै रहेको” देखिए तापनि “आकृति समान हुँदा व्यक्त पहिचान हुन सक्दैन । आकृतिभिन्न पाइने रेखाको बहाव, बनावट र गुणहरू एक आपसमा फरक देखिएकाले उक्त छाप आपसमा नभिडेको भन्ने राय दिइएको हो” भनी ल्याप्चे

छाप नभिकेको भन्ने रायको पुनर्पुष्टि भएको देखिने ।

सहीछाप कित्ने गरेको भन्ने प्रश्नमा ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर परीक्षण गरिदिएको विशेषज्ञको रायलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले सो राय अन्यथा हो भन्ने निश्चयात्मक आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । अपितु वादीको मिति २०२९।०३।१५ को कागज नै कित्ने भएकाले सो लिखतसमेत जाँच गराउनुपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रतिवादीको आफ्नो हक प्राप्तिको स्रोत पारित राजीनामाको लिखतमा परेको सहीछाप नै दाताको नभई कित्ने भएको भन्ने विशेषज्ञको राय देखिएको अवस्थामा सोही राजीनामाको आधारमा वादीको २०२९ सालको लिखतलाई कित्ने भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिने अधिकार प्रतिवादीमा हुन सक्ने देखिएन । वादीको लिखतलाई जग्गा धनी हविव मियाँको हकदारले नालिस गरेका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम वादीको मिति २०२९।३।१५ को घरसारको लिखत परीक्षण गरिरहनुको कुनै औचित्य देखिएन । विशेषज्ञको राय तथा बकपत्रसमेतका निश्चयात्मक प्रमाणबाट वादी दाबीको पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद यादवले दाबीबमोजिम जोलहाबाट मिति २०६०।५।१९ मा र.नं. १५७१बाट पारित गरी लिएको भनिएको पारित राजीनामा रजिस्ट्रेसनको लिखत सट्टे प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिम उक्त लिखतलाई कित्ने घोषित गरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जरिवानासमेत हुने ठहराएको सुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

वादी दाबीबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद यादवले मिति २०६०।०५।१९ मा हविव मियाँ जोलहाबाट पारित गरी लिएको भनिएको र.नं.१५७१ को राजीनामाको लिखत कित्ने घोषित

गरी प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई कित्ने गरेतर्फ लिखतमा उल्लिखित बिगो रु.२५,०००।- को आधा रु.१२,५००।- जरिवानासमेत हुने गरी भएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।७ को फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१।२।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हेमराज शर्मा

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CI-०३२३, लिखत बदर दर्ता बदर, सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत
- ०७२-CI-०३२४, लिखत बदर, सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत
- ०७२-CR-०२२७, कित्ने जालसाजी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत
- ०७२-CR-०२२८, जालसाजी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव वि. प्रयागप्रसाद यादवसमेत

४५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-०२८०, ०७६-CR-१३७२, ०७८-RC-०१२३, खुन डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग, प्रेम सुनुवार वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रेम सुनुवारसमेत, नेपाल सरकार वि. शम्भु चौधरी

प्रस्तुत मुद्दाको वारदातस्थल र वारदात समयमा प्रतिवादीहरूको उपस्थिति रहेको भनी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रहेका सुराज दियाली, रोशन बि.क. तथा शम्भु लामिछानेले अनुसन्धानको क्रममा

गरेको कागजबाटसमेत पुष्टि भएको छ । पछि प्रकाश पारेका प्रतिवादीहरूलाई चिनि शम्भु लामिछाने बि.क.ले सुन पसलमा सर्वप्रथम प्रवेश गर्ने प्रेम सुनुवार हुन, शम्भु चौधरीले हातमा पेस्तोल लिई हर्क दियालीलाई ताकेका, दिपक खवासले हर्कबहादुर दियाली र रोशन बि.क.लाई गोली प्रहार गरेका हुन्, मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ भनी सनाखत कागज गरेको तथा सोही बेहोराको सनाखत कागज रोशन बि.क.लेसमेत गरेको देखियो । अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका प्रत्यक्षदर्शीहरू सुराज दियाली, रोशन बि.क. र शम्भु लामिछानेले गरेको कागज तथा रोशन बि.क. र शम्भु लामिछानेले गरेको सनाखत बेहोरा समर्थित हुने गरी अदालतमा आई बकपत्र गरेको अवस्था छ । रोशन बि.क. स्वयम् वारदातका पीडितसमेत हुन् । शम्भु लामिछाने पनि वारदातका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहेका र दीपक खवासले हर्कबहादुर दियाली र रोशन बि.क.लाई गोली प्रहार गरेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको भनी बकपत्र गरेको अवस्था छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार कुनै काम वा घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष देख्ने थाहा पाउने व्यक्ति वा सो काम घटनाका सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले मौकामा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन मिल्ने र निजहरूले अदालतमा उपस्थित भई मौकाको कागज बेहोरा समर्थित हुने गरी गरेको बकपत्र बेहोराबाट प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहेको तथ्य स्थापित हुने ।

प्रतिवादीहरू शम्भु चौधरी र प्रेम सुनुवारको अनुसन्धान अधिकारिसमक्षको साबिती बयान, प्रतिवादी दिपक खवासको अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्षको साबिती बयान, घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू सुराज दियाली, रोशन बि.क. र शम्भु लामिछानेले गरेको कागज तथा उक्त कागजको बेहोरा समर्थित हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र, घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, पोष्टमार्टम

प्रतिवेदनसमेतबाट प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास र शम्भु चौधरीको कर्तव्यबाट मृतक हर्कबहादुर दियालीको मृत्यु भएको र रोशन बि.क. घाइते भएको बेहोरा पुष्टि हुन आयो । यस स्थितिमा प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास र शम्भु चौधरीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं. र १५ नं. को कसुरमा ऐ.१३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ५ वर्ष कैदको सजाय गर्ने सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादी प्रेम सुनुवार, दिपक खवास र शम्भु चौधरीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय गरी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास र शम्भु चौधरी चोरीको उद्देश्यले वारदातस्थलमा गएको भए तापनि धनमाल डाँका गर्न नपाएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको देखिँदा निजहरूलाई चोरीको महलको १ नं. विपरीत ६ नं बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको १४(४) नं. बमोजिम सोको उद्योगतर्फ तीन वर्ष कैदसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला कानून सम्मत नै देखियो । प्रतिवादी प्रेम सुनुवारले आफू वारदातस्थलमा नै नगएको एवम् ज्यान मारेको, ज्यान मार्ने उद्योग गरेको र डाँका उद्योग गरेकोसमेत होइन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास, शम्भु चौधरी र शंकर घिसिङ्गसमेतलाई बिगो माल वस्तु बरामद हुन नसकेको भनी डाँकाको उद्योगतर्फ ३ वर्ष कैद सजाय गरेतर्फ विचार गरी हेर्दा,

प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास र शम्भु चौधरीले अनुसन्धान अधिकारिसमक्षको बयानमा धनमाल डाँका गर्ने उद्देश्यले वारदातस्थलमा गए तापनि धनमाल डाँका गर्न नपाएको भनी गरेको बयान र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू सुराज दियाली, रोशन बि.क. र शम्भु लामिछानेले गरेको कागजसमेतमा प्रतिवादीहरूले धनमाल डाँका गरी लगेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन । साथै, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामासमेत जाहेरवालाले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम कुनै पनि सुनका गरगहना फेला परेको भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा वारदातमा डाँका चोरिसमेत भएको भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी वारदातस्थलबाट धनमाल डाँका भएको नदेखिएको तर डाँका गर्ने उद्देश्यले निजहरू वारदात स्थलमा गएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिँदा प्रतिवादीहरू प्रेम सुनुवार, दिपक खवास, शम्भु चौधरी र शंकर घिसिङ्गलाई डाँका चोरीको उद्योगसम्मको कसुर ठहर गरेको मनासिब नै देखियो । प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाको निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको सुनका गरगहना चोरी गरी लगेको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि नहुने ।

प्रतिवादीमध्येका दिपक खवास, शम्भु चौधरी र प्रेम सुनुवारको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १, १३(१) र १५ नं.समेतको कसुर अपराधमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ५ वर्ष कैद र चोरीको ६ नं. र १४(४) नं.को दाबी हुँदा सोको उद्योगतर्फ तीन वर्ष कैदसमेत हुने ठहरेको, प्रतिवादी शंखर घिसिङ्गको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. अनुसार तीन वर्ष कैद साथै डाँकामा उद्योगतर्फसमेत ३ वर्ष कैद, प्रतिवादी माया सुनुवार र अनिता बस्नेत चौधरीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने, प्रतिवादी सानोकाजी तामाङ्गको हकमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुलतबी रहने गरी

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी प्रतिवादीमध्येका दिपक खवास, शम्भु चौधरी र प्रेम सुनुवारको हकमा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेमा मुलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय नहुने भएकाले जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याइ उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०७।१२ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुभद्रा जि.सी.

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल वैशाख १२ गते रोज ३ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७८-WO-०३९९, उत्प्रेषण परमादेश, वीरबहादुर गुरुङ वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु आफ्नो रोजगारीसम्बन्धी मौलिक हक हनन् भएको आधार लिई निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । निवेदक प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा माओवादीको कुटपिटमा परी मानसिक रूपमा असर परेकोले निरन्तर उपचार गराइराख्नुपर्ने व्यक्ति रहेको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर निवेदकले आफ्नो उपचारको क्रममा विदामा बस्दा वा आफू कार्यरत कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा कानूनबमोजिम विदा स्वीकृत गराएर वा आफूभन्दा माथि तोकिएको अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्नेमा ८४ दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित भएका यी निवेदकले त्यस्तो बिदा स्वीकृत गरेको वा अनुमति लिएको भन्ने खुलाउन सकेको देखिँदैन । निवेदकले बराम्बार आचरणविपरीत कार्य गरेको एवं गैरहाजिर रहेकै कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाटसमेत यी निवेदकलाई पटक

पटक नसिहत, तलबवृद्धि घटुवालगायतका विभिन्न कारबाही गरेको भन्ने देखिने।

रिट निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मिति २०७७।२।१३ को निर्णय हेर्दा निवेदकको व्यक्तिगत फायलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन मातहतमा कार्यरत रहँदा पटक पटक नसिहत पाएको, निलम्बन भएको, तलब बृद्धी घटुवा तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत कार्यरत रहँदासमेत ५१ दिन गैरहाजिर रही उक्त दिनको तलब कट्टासहित अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत पाई पुनः अर्को कारबाहीमा नसिहत पाएको भन्ने देखिन्छ। यसरी तालुक कार्यालयबाट पटक पटक कारबाही हुँदासमेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको आचरणमा सुधार नगरी विदा स्वीकृत नै नगराई ८४ दिन गैर हाजिर रहेकोमा निजको घर ठेगानामा प्रहरी कार्यालय मार्फत पत्राचार गर्दा मात्र उपस्थित हुन आएको भन्ने देखिन्छ। यसरी प्रहरी जस्तो गंभीर र संवेदनशील संगठनमा कार्यरत यी निवेदकले ऐन नियमद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी, अनुशासन एवं आचरणको इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको देखिन नआएको अवस्थामा निजलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको देखिने।

निवेदनमाग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: तिर्थ लक्ष्मी महर्जन

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ११

४७

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०८९५, निषेधाज्ञा, हरिहर

श्रेष्ठ वि. डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसमेत

पुनरावेदकका नाउँको जिल्ला सुर्खेत साबिक लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. २क हाल ऐ. वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. २३४ को ज.वि. ०-७-१९ जग्गा र ऐ.ऐ. कि.नं. ३९५ को ज.वि. ०-१-० जग्गाको धेरै भाग पहिलेदेखि नै कच्ची सडक भई स्थानीय बासिन्दाहरूले बाटोको रूपमा प्रयोग गर्दैआएकोमा र उक्त सडक बाटोमा यातायातसमेत सञ्चालनमा रहेको तथ्यलाई पुनरावेदकले स्वीकार गरेको अवस्था छ। विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले रितपूर्वक अधिग्रहण नगरी मुआब्जा नदिई आफ्नो निजी जग्गामापर्ने गरी सडक विस्तार एवं निर्माण कार्य गर्ने आशङ्का देखिएकोले निर्विवाद हकभोगको जग्गामा सडक निर्माण सुधारको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले उच्च अदालत सुर्खेतमा निवेदन दायर गरेको देखियो। पुनरावेदकको नाउँको जग्गा सडक पहिले देखि नै कच्ची सडक बाटोको रूपमा प्रयोग गरी आएको बाटोमा स्थानीय जनसमुदायको सुविधाको लागि स्तरोन्नति गरी सडक विस्तारको कार्य भई कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ देखिन्छ। पुनरावेदकले जुन सडक सुधार विस्तारको कार्यलाई रोक लगाउन निषेधाज्ञा माग गरेको विषय छ उक्त सडक विस्तारको कार्य भइरहेको भनी उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा चल्दाको अवस्थामा स्थापित तथ्यलाई पुनरावेदकलेसमेत स्वीकार गरेको अवस्था छ। यस अदालतमा पुनरावेदक/निवेदकले उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७४।१२।१९ को फैसला बदर गरी पाउँ भनी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँको निवेदन दिई मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउन निस्सा प्राप्तभई प्रस्तुत मद्दा पुनरावेदनसरह दर्ता भई पेस हुन आएको देखियो। यस इजलाससमक्ष निवेदन सुनुवाइको लागि पेस हुन

आउँदा सडक विस्तार गर्ने आशङ्का भएको भनी प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन दायर भएकोमा विवादित सडक सुधार निर्माण कार्य नै भइसकेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई पुनरावेदकले पनि स्वीकार गरी बसेको देखिने ।

जँहासम्म पुनरावेदकले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १५(२) (ख) बमोजिम मध्यस्थ समिति गठन गरी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेपछि मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा मुआब्जा क्षतिपूर्तिको लागि कुनै व्यवस्था नै नगरी उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, निषेधाज्ञाको निवेदनबाट क्षतिपूर्तिको प्रश्न निरूपण हुने विषय होइन । स्वयं पुनरावेदकले सुरु निवेदन दिँदासमेत क्षतिपूर्ति माग गरेको नभई सडक निर्माण र विस्तार गर्नबाट रोकिपाँउ भन्ने सम्म माग गरेको अवस्था हो । सामान्यतया अदालतले पक्षले माग गरेको विषयमा मात्र उपचार प्रदान गर्ने हो । पक्षले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी निषेधाज्ञाको निवेदनको रोहबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश हुन सक्दैन । तथापि पुनरावेदकको हक भोग स्वामित्वको जग्गामा निजको मंजुरीबेगर प्रचलित कानूनविपरीत सडक विस्तार गरेको भए सो सम्बन्धमा पुनरावेदकले प्रचलित कानूनबमोजिम उपचार खोज्न सक्ने अवस्था हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट क्षतिपूर्ति निर्धारणलगायतका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले निवेदन खारेज हुने ठहराएको उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

पुनरावेदकले सडक विस्तार गर्ने आशङ्का भएकोले रोकिपाँउ भनी दाबी गरेको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकोबाट पुनरावेदकको दर्ता स्वेस्ताभित्रको जग्गा बाटोमा परेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति

दाबी गर्न सक्ने पुनरावेदकको हक सुरक्षित रहेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदन खारेज हुने ठहराएको उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७४।१२।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- रेश्मा बुद्धाचार्य

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १४ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १७

४८

मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-८।-०२९८, अबन्डा जग्गा बन्डा, लक्ष्मीनारायण सहनी वि. सुनितादेवी सहनी

पुनरावेदक / प्रतिवादीका पिता मौजे सहनी र प्रत्यर्थी / वादीका पति रामप्रबोध सहनीकाबिच २०३४ वैशाखमा अंशबन्डाको लिखत तयार गरी मिति २०३४।०३।१४ मा सो लिखतमा सहीछाप गरी गराई तत्पश्चात् मिति २०३४।०९।१३ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीको र.नं. १८३६बाट उक्त अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको देखिन्छ । यसरी घरसारमै लिखत तयार गरी दुवै पक्षले सही छाप गरी त्यस्तो लिखत रजिस्ट्रेसन गर्न जान सकिनेमा अंशबन्डाको लिखतमा मिति २०३४।०३।१४ मा दुवै पक्षको सहीछाप भएको र सो मितिले ६ महिनाभित्र रजिस्ट्रेसन पारित गराउन अड्डामा जानुपर्नेमा मिति २०३४।०९।१३ मा अर्थात् लिखतमा दुवै पक्षको सहीछाप भएको मितिले ६ महिनाभित्र नै रजिस्ट्रेसन पारितसमेत गराएको देखिँदा उक्त लिखत रजिस्ट्रेसनको १ नं. र ४ नं. बमोजिम रितपूर्वक भएको नै मान्नुपर्ने ।

मिति २०३४।०९।१३ मा भएको

अंशबन्डाको लिखतमा कुनै पनि सम्पत्ति बन्डा गर्न बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख नभएकोले वादीलाई फिराद गर्ने हक नै नरहेको, प्रत्यर्थी/वादी र हामीहरूबिच मिति २०३४।०३।१४ मा घरसारको बन्डाको लिखत भएको र २०३४ सालअघि त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता पाउने भई छुट्टी भिन्न भइसकेपछि मिति २०३४।०४।०५ मा बुबाले बकस पाएकोले विवादित घर र जग्गा निजी भएकाले बन्डा नलाग्नेमा पनि बन्डा लाग्ने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।०३।१८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी गरिपाउँ भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना भए बमोजिम घरसारको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको मिति २०३४।०९।१३ ले कानूनी मान्यता पाउने, मिति २०३४।०९।२७ भन्दा पूर्वनिजी आर्जनको अवधारणा कानूनमा नभएकोले मिति २०३४।०४।०५ मा बकसबाट पाएको भनिएको जग्गा सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने साथै वादी दाबीका जग्गा बन्डा भइसकेको भन्ने बन्डापत्रबाट नदेखिएको स्थितिमा वादी दाबीका जग्गा बन्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । अंशबन्डा भएको लामो समयपछि वादीले दिएको फिराद नलाग्ने भन्ने

पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा बन्डापत्रमा बन्डा भइसकेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा अबन्डा रहेको सम्पत्ति बन्डाको माग गरी वादीलाई फिराद दिन पाउने हक साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३५ नं. अनुसार सुरक्षित नै रहेको देखिने ।

मिति २०३४।०९।२७ भन्दा पूर्वनिजी आर्जनको अवधारणा कानूनमा नभएकोले बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्तिसमेत सगोलको हुने भएकाले बन्डा लाग्ने देखिएको, बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन पारित मिति २०३४।०९।१३ मा भएको र सो बन्डापत्रमा वादी दाबीका जग्गाहरू बन्डा भएको भन्ने उल्लेखसमेत भएको नदेखिँदा अबन्डा रहेको भनी मान्नुपर्ने साथै अबन्डा जग्गा अंशियारहरूबिच बन्डा गरिदिनुपर्ने देखिएकाले सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहरी भएको फैसला उल्टी गरी वादीले अबन्डा जग्गाबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।०३।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : टीका बहादुर थापा

कम्प्युटर : पुजा कंडेल

इति संवत् २०८० साल माघ ११ गते रोज ५ शुभम् ।